

Origen de les mercaderies

Susana Salguero Lafuente

Índex

Introducció	5
Resultats d'aprenentatge	7
1 L'origen de les mercaderies. Origen no preferencial	9
1.1 Determinació de l'origen	9
1.2 Tipus d'origen	11
1.3 Origen no preferencial	14
1.4 Formes d'adquisició de l'origen	15
1.4.1 Producte enterament obtingut	15
1.4.2 Última transformació substancial	16
1.4.3 Transformacions insuficients	22
1.4.4 Transformacions en frau de llei	23
1.4.5 Consideracions especials en la determinació de l'origen	23
1.5 Comitè del Codi Duaner	24
1.6 Informació vinculant en matèria d'origen: IVO	24
2 Origen preferencial de les mercaderies	29
2.1 Acords preferencials signats per la Unió Europea amb països tercers	31
2.2 Sistema de Preferències Generalitzades (SPG)	33
2.2.1 Nou esquema SPG	34
2.2.2 Règims SPG	35
2.3 Formes d'adquisició de l'origen	37
2.3.1 Caràcter originari	38
2.3.2 Regles d'acumulació	39
2.3.3 Operacions mínimes	43
2.3.4 Tolerància general	45
2.3.5 Regla del no reintegrament o Non Draw Back	45
2.3.6 Principi de territorialitat	45
2.3.7 Transport directe	46
2.3.8 Consideracions especials	47
2.3.9 Proves d'origen	47
2.4 Criteris complementaris per a la determinació de l'origen de les mercaderies	47
2.5 Unions duaneres	49
3 Proves d'origen	51
3.1 Justificació de l'origen no preferencial	52
3.2 Justificació de l'origen preferencial	56
3.2.1 Certificat de circulació EUR.1	58
3.2.2 Certificat EUR-MED	61
3.2.3 Certificat FORM A	62
3.2.4 Declaracions en factura	64
3.2.5 Declaracions dels proveïdors	65
3.3 Justificació de l'origen en unions duaneres	68

3.4	Cooperació administrativa	70
3.5	Excepcions de justificació	72
3.6	Gestió dels certificats	73

Introducció

En les operacions de comerç internacional amb països tercers (exportacions i importacions) és important determinar l'origen i el valor en duana de les mercaderies per poder aplicar correctament els drets aranzelaris i altres mesures establertes per la legislació de la UE.

L'aranzel i les diferents mesures a aplicar dependran de l'origen que tingui una mercaderia, no de la seva procedència. Una mercaderia d'un país pot tenir un aranzel elevat o fins i tot un dret addicional que encareixi encara més la seva importació i la mateixa mercaderia originària d'un altre país pot tenir aranzel 0. Aquest origen s'haurà de provar, sobretot per evitar frauds i aplicacions incorrectes de la normativa comunitària.

Actualment no ho produïm tot en un sol país i importem matèries primeres, peces o el producte sencer d'arreu del món. A les empreses se'ls fa indispensable conèixer l'origen dels productes que importen per poder maximitzar els beneficis en les operacions comercials.

Quan la mercaderia s'ha obtingut enterament en un sol país no hi ha problema per concretar el seu origen, però quan en l'elaboració d'un producte intervenen diferents països s'ha de determinar on s'ha produït la transformació substancial que conferirà l'origen a aquella mercaderia.

Existeixen unes regles d'origen que s'apliquen a les diferents situacions per aconseguir els objectius fiscals i parafiscals fixats per la UE.

En l'apartat "L'origen de les mercaderies. Origen no preferencial" veurem els diferents tipus d'origen. Si la mercaderia té origen comunitari o estatut duaner comunitari no aplicarem les regles d'origen. Les regles d'origen només s'aplicaran a mercaderia de tercers països i caldrà veure si li correspon un origen preferencial o bé un origen no preferencial.

Dins aquest apartat analitzarem l'origen no preferencial, que és el que correspon a la mercaderia de països amb els quals no tenim cap acord comercial. També estudiarem els diferents criteris per determinar l'origen d'una mercaderia, els mètodes existents per saber si s'ha produït una transformació suficient o substancial i les operacions que es consideren insuficients per conferir l'origen.

Veurem la funció que té el Comitè Duaner i la Comissió per dirimir controvèrsies sobre l'origen i les consultes que es poden adreçar a les autoritats duaneres en matèria d'origen que esdevenen Informacions Vinculants sobre l'Origen (IVO).

En l'apartat "Origen preferencial de les mercaderies" analitzarem l'origen preferencial de la mercaderia, és a dir, el que correspon a la mercaderia de països amb els quals tenim algun tipus d'acord comercial. Veurem els diferents acords (bilaterals o autònoms) amb països tercers que atorguen preferències aranzelàries

a l'hora d'importar, en especial els països SPG i països o territoris amb els quals tenim acord d'Unió Duanera.

Tractarem el requisits per conferir el caràcter originari preferencial, en especial les regles d'acumulació. Sempre, però, caldrà consultar la normativa específica en cada cas, el CAU, els reglaments que el desenvolupen i els acords i protocols dels acords bilaterals que estableixen normes d'origen específiques.

Per últim, en l'apartat "Proves d'origen" analitzarem les diferents formes que hi ha per justificar l'origen. Si volem gaudir dels beneficis aranzelaris corresponents, caldrà justificar sempre l'origen preferencial d'una mercaderia. Hi ha, però, alguna petita excepció com ara l'equipatge de viatgers i els petits enviaments sense valor comercial.

Veurem les diferents proves d'origen segons cada règim, els diferents certificats i els sistemes simplificats per acreditar l'origen de les mercaderies.

Per treballar els continguts d'aquesta unitat és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Estableix i gestiona els procediments administratius de les operacions d'importació/exportació, interpretant la normativa vigent.

- Reconeix els conceptes d'importació i d'exportació.
- Diferencia l'origen, l'estatut i la procedència de les mercaderies.
- Analitza els criteris que determinen l'origen de les mercaderies.
- Determina l'origen de les mercaderies segons els acords comercials de la Unió Europea.
- Determina la documentació requerida per a l'acreditació de l'origen de les mercaderies.
- Reconeix les situacions en què no cal acreditar els documents de certificació de l'origen.
- Distingeix les operacions que no generen canvi d'origen.
- Identifica els organismes implicats en les operacions d'importació/exportació.
- Elabora i emplena els documents que es requereixen en les operacions d'importació/exportació.
- Controla i supervisa la documentació administrativa i comercial corresponent a operacions d'exportació i d'importació.
- Reconeix els procediments per a la tramitació i gestió de la documentació de les operacions d'importació/exportació.

1. L'origen de les mercaderies. Origen no preferencial

El comerç internacional està limitat per una sèrie d'obstacles i barreres que tenen com a exponent màxim l'aplicació dels drets d'importació o exportació. Per materialitzar l'aplicació d'aquests drets serà necessari concretar tres aspectes fonamentals:

- L'origen de les mercaderies
- El seu valor en duana
- L'aranzel a abonar

L'aranzel a aplicar serà diferent segons l'origen que tinguin les mercaderies.

No hi ha un únic aranzel per a tots els països, dependrà de l'origen de la mercaderia. Per tant, és fonamental determinar, en primer lloc, de forma clara i precisa quin és el país d'origen de les mercaderies i, en molts casos, caldrà justificar aquest origen de forma documental.

L'aranzel és l'impost que grava les importacions de mercaderies.

1.1 Determinació de l'origen

S'entén per origen de les mercaderies el vincle geogràfic entre la mercaderia i el país del qual prové. Determinar-ho i justificar quin és l'origen real de la mercaderia, en comerç exterior, és un aspecte clau per a qualsevol empresa. Permet informar-se de quines mercaderies podem importar per afavorir la demanda i el proveïment en un moment determinat.

La deslocalització de les empreses i l'augment de les compres de matèries primeres en diferents països complica la determinació de l'origen (la complexitat del procés de producció, la tecnologia emprada, la possible incorporació al producte principal d'altres productes auxiliars o complementaris procedents de diferents països en funció dels avantatges econòmics locals, etc.), però és una qüestió vital per esbrinar l'aranzel exacte a abonar, d'acord amb els diferents tractats comercials existents. També per aplicar-lo correctament en l'operació duanera i conèixer les conseqüències tributàries d'una comprovació a posteriori i els mitjans d'impugnació que hi ha.

L'origen es converteix en un factor fonamental que permet establir mesures de protecció al comerç internacional, de control de la producció i dels fluxos comercials entre països socis, emparant un desenvolupament més equilibrat que minvi el comerç deslleial.

Per aplicar correctament el dret duaner comunitari és important determinar l'origen de les mercaderies. Cal, però, diferenciar entre origen i procedència, ja que una mercaderia pot ser originària d'un país i procedir d'un altre.

Procedència

País des del que una mercaderia s'envia a un altre i que no necessàriament ha de coincidir amb el país d'origen.

Exemple de diferència entre origen i procedència

Importem una mercaderia des d'un proveïdor de Malàisia que prèviament va ser adquirida de la Xina. La procedència és de Malàisia però l'origen de la mercaderia és xinès.

La determinació del país d'origen no serà complicada quan la mercaderia hagi estat obtinguda per complet en un sol país, però si en la fabricació del producte han intervingut diferents països fins a estar completament elaborat, o s'han utilitzat una o més matèries de diversos països, hauran de definir-se criteris homogenis, regles o normes que permetin concretar l'origen exacte de la mercaderia.

Regles d'origen

Conjunt de normes establertes per un país o fixades de mutu acord entre dos o més països, que permeten la determinació del país que ha de ser considerat com l'originari de la mercaderia obtinguda o elaborada.

Aquestes regles sobre l'origen tenen diferents objectius fiscals i parafiscals.

Els objectius fiscals són:

- Determinació del tipus impositiu
- Aplicació de drets antidúmping
- Aplicació de tractament preferencial
- Aplicació d'altres mesures aranzelàries

Els objectius parafiscals són:

- Mesures de política comercial (control de fluxos comercials, aplicació de restriccions, compliment de prohibicions)
- Política sanitària (control de riscos específics, aplicació de prohibicions i de controls concrets)
- Polítiques de desenvolupament
- Polítiques regionals
- Altres

Dins de la UE només aplicarem aquestes regles o normativa a mercaderia procedent de tercers països.

Definició de les regles d'origen segons el Conveni de Kyoto

El Conveni Internacional per a la Simplificació i Harmonització dels Règims Duaners (conegut internacionalment com Conveni de Kyoto i adoptat el 18 de maig de 1973) que va entrar en vigor el 25 de setembre de 1974, defineix les regles d'origen com:

"Les estipulacions o disposicions específiques desenvolupades en base a principis o criteris positius establerts per la legislació nacional o per acords internacionals aplicats per un país per a determinar l'origen d'una mercaderia."

1.2 Tipus d'origen

L'origen de les mercaderies pot ser comunitari o no. Els intercanvis intracomunitaris no estaran subjectes a les normes d'origen i per aquest motiu no s'hauran de justificar documentalment, atès que tenim un espai de lliure circulació de mercaderies sense barreres aranzelàries. A l'article 5, apartat 23 del Codi Duaner de la Unió (CAU, per les seves sigles en castellà) es recull l'estatut duaner de mercaderies comunitàries.

D'acord amb l'article 5.23 CAU s'entén per **mercaderies de la Unió** les mercaderies que responguin a algun dels criteris següents:

- S'obtinguin enterament al territori duaner de la Unió i no incorporin cap mercaderia importada de països o territoris situats fora del seu territori duaner.
- S'introdueixin al territori duaner de la Unió procedents de països o territoris situats fora d'aquest territori i es despatxin a lliure pràctica.
- S'obtinguin o produeixin al territori duaner de la Unió solament amb les mercaderies a les quals es refereix el segon punt o amb mercaderies que responguin als criteris indicats en el primer i segon punt.

I a l'article 5.24 del CAU es defineixen com a mercaderies no comunitàries, que no pertanyen a la Unió, les no recollides anteriorment o que hagin perdut el seu estatut duaner de mercaderies comunitàries.

L'estatut duaner determina el règim jurídic que se li aplicarà a una mercaderia. Aquest estatut pot ser:

- De mercaderia comunitària: implica que pot circular lliurement per la UE.
- De mercaderia no comunitària.

L'origen de la mercaderia no varia mai ni es perd, però l'estatut duaner sí.

Les mercaderies perden l'estatut duaner de mercaderies de la Unió (art. 154 CAU) quan surten del territori duaner de la Unió (TAU, per les seves sigles en castellà, o TAC, també per les sigles en castellà de *Territorio Auanero Comunitario*), quan s'inclouen en un determinat règim especial o bé quan s'invalida una declaració de despatx a lliure pràctica.

Despatx a lliure pràctica

El capítol 1 del Títol VI del CAU està dedicat al Despatx a Lliure Pràctica, en concret l'article 201 del CAU disposa que:

Les mercaderies que no pertanyen a la Unió destinades a ser introduïdes al mercat de la Unió o destinades a utilització o consum privats dins d'aquesta, s'inclouran en el règim de despatx a lliure pràctica.

El despatx a lliure pràctica implicarà:

- La percepció dels drets d'importació deguts.
- La percepció, segons procedeixi, d'altres gravamens, d'acord a les disposicions pertinents en vigor relatives a la percepció d'aquests gravamens.
- L'aplicació de mesures de política comercial i de prohibicions i restriccions quan no s'hagin aplicat en una fase anterior.
- El compliment de la resta de formalitats duaneres previstes per a la importació de les mercaderies.

El despatx a lliure pràctica conferirà a les mercaderies que no pertanyen a la Unió l'estatut duaner de mercaderies de la Unió.

Vegeu la unitat *Règims duaners temporals i altres destins duaners*.

A les mercaderies no comunitàries, és a dir, de tercers països, se'ls aplicarà un determinat aranzel en funció del seu origen i de la política comercial comuna quan entrin a la Unió Europea. Aquesta mercaderia un cop es despatxa a lliure pràctica, paga els aranzels i drets corresponents, adquireix l'estatut comunitari i ja pot circular lliurement entre els diferents estats membres. Si torna a sortir fora de la UE perdrà aquest estatut i haurà de tornar a pagar drets d'importació si torna a entrar en funció de l'origen que tingui.

A part del Conveni de Kyoto, la regulació principal de l'origen la trobem a:

- El Reglament UE núm. 952/2013, Codi Duaner de la Unió (CAU), Capítol 2, articles 59 a 68.
- Els articles 31 a 70 del Reglament Delegat UE núm. 2015/2446 de la Comissió, que completa el CAU establint normes de desenvolupament de determinades disposicions del codi.
- Els articles 57 a 126 del Reglament d'Execució UE núm. 2015/2447 de la Comissió, pel qual s'estableixen normes de desenvolupament de determinades disposicions del CAU.

Podeu consultar el **CAU** i els **reglaments** de desenvolupament núms. **2015/2446** i **2015/2447** a l'apartat Annexos.

Al Capítol 2 del CAU es diferencia entre:

1. Origen no preferencial (Secció I)
2. Origen preferencial (Secció II)

L'origen no preferencial és el que té una mercaderia d'un país amb el qual no hi ha cap acord o tractat bilateral o autònom on es concedeixin beneficis preferencials en raó de l'origen. Aquest règim comú o no preferencial s'aplica a mercaderia originària de països amb els quals no existeixen disposicions específiques i per tant, se'ls aplica el tipus d'aranzel normal.

L'origen preferencial és el que té una mercaderia d'un país amb el qual, per acords bilaterals, unilaterals o autònoms, s'estableixen una sèrie de mesures preferencials a l'hora d'aplicar l'aranzel, que normalment serà reduït o nul.

L'aranzel s'aplica a mercaderies de tercers països en funció del seu origen preferencial o no preferencial.

El tipus d'origen ha de figurar a la casella 36 del DUA (el país d'origen es recull a la casella 34):

- Codi 0.XX si és mercaderia de la UE en intercanvis entre països del territori duaner de la Unió
- Codi 1.XX si l'origen és no preferencial
- Codi 2.XX si s'acull a SPG (origen preferencial)
- Codi 3.XX si l'origen és preferencial no SPG
- Codi 4.XX si s'acull als drets previstos en acords d'unió duanera celebrats per la UE (Andorra, San Marino i Turquia).

El **DUA** és el Document Únic Administratiu necessari per complir amb les formalitats duaneres d'importació i exportació. Podeu veure una imatge del document a la figura 1.1.

FIGURA 1.1. DUA

COMUNIDAD EUROPEA				1 DECLARACIÓN				A ADUANA DE EXPEDICIÓN/EXPORTACIÓN				
Ejemplar para el expedidor/exportador	1	2 Expedidor/Exportador N°	3 Formularios	4 List. de carga	5 Partidas	6 Total bultos	7 Número de referencia	8 Destinatario N°	9 Responsable financiero N°	10 País primer destino	11 País transacción	13 P.A.C.
	14 Declarante/Representante N°	15 País de expedición/exportación	16 País de origen	17 País de destino	18 C. Cód. P. exped./export.	19 Cód. país de destino	20 Condiciones de entrega	21 Tipo cambio	22 Naturaleza transacc.	23 Tipo cambio	24 Naturaleza transacc.	25 Tipo cambio
	26 Modo transporte en frontera	27 Modo transporte interior	28 Lugar carga	29 Datos financieros y bancarios	30 Localización de las mercancías	31 Bultos y descripción de las mercancías	32 Puntos	33 Código de las mercancías	34 Cód. país de origen	35 Masa bruta (kg)	36 Masa neta (kg)	37 Contingente
	38 Documento de carga/Documento precedente	39 Unidades suplementarias	40 Valor aduanero	41 Valor estadístico	42 Clase	43 Base imponible	44 Tipo	45 Importe	46 MP	47 Aplicamiento de pago	48 Identificación depósito	49 Datos contables
	50 Obligado principal N°	51 Representado por	52 Lugar y fecha	53 Aduana de destino (y país)	54 Lugar y fecha	55 Firma y nombre del declarante/representante	56 Resultado	57 Preditos colocados: Número	58 marcas	59 Plazo (fecha límite)	60 Firma	61 Sello
	62 Garantía	63 no válida para	64 D CONTROL POR LA ADUANA DE PARTIDA	65 Sello	66 Resultado	67 Preditos colocados: Número	68 marcas	69 Plazo (fecha límite)	70 Firma	71 Sello	72 Resultado	73 Preditos colocados: Número
	74 marcas	75 Plazo (fecha límite)	76 Firma	77 Sello	78 Resultado	79 Preditos colocados: Número	80 marcas	81 Plazo (fecha límite)	82 Firma	83 Sello	84 Resultado	85 Preditos colocados: Número
	86 marcas	87 Plazo (fecha límite)	88 Firma	89 Sello	90 Resultado	91 Preditos colocados: Número	92 marcas	93 Plazo (fecha límite)	94 Firma	95 Sello	96 Resultado	97 Preditos colocados: Número
	98 marcas	99 Plazo (fecha límite)	100 Firma	101 Sello	102 Resultado	103 Preditos colocados: Número	104 marcas	105 Plazo (fecha límite)	106 Firma	107 Sello	108 Resultado	109 Preditos colocados: Número
	110 marcas	111 Plazo (fecha límite)	112 Firma	113 Sello	114 Resultado	115 Preditos colocados: Número	116 marcas	117 Plazo (fecha límite)	118 Firma	119 Sello	120 Resultado	121 Preditos colocados: Número

1.3 Origen no preferencial

Les mercaderies d'origen no preferencial o comú són les mercaderies importades de països amb els quals la Comunitat no manté cap acord de preferències aranzelàries. No existeixen disposicions específiques i per tant se'ls aplica el tipus normal de drets aranzelaris o "drets de tercers".

Regulació

Articles 59 a 63 CAU, arts. 31 a 36 del Reglament 2015/2446 i arts. 57 a 59 del Reglament 2015/2447 de desenvolupament de determinades disposicions del CAU.

L'origen no preferencial no està cobert per acords o tractats bilaterals o autònoms, on sí que es concedeixen beneficis preferencials pel seu origen. D'acord amb el codi duaner l'origen no preferencial es determina als efectes:

- D'aplicar l'aranzel duaner comú.
- D'aplicar les mesures no aranzelàries (drets antidúmping, embargaments comercials, etc.).
- D'aplicar altres mesures comunitàries relacionades amb l'origen.

Les regles no preferencials són aquelles que permeten acreditar el país d'origen d'una mercaderia per a la qual no existeixen beneficis preferencials. Segons l'OMC, les regles d'origen no preferencial són lleis, reglaments i decisions administratives d'aplicació general, establertes per un Estat per determinar el país d'origen dels productes, sempre que aquestes normes no estiguin relacionades amb règims de comerç contractuals o autònoms.

A la pàgina www.taric.es els països amb origen no preferencial apareixen com a *Terceros*. Si s'hi fa clic a sobre s'obre el llistat amb tots els països. A la pàgina de la UE ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es apareixen com a "Erga Omnes". Alguns exemples de països amb origen no preferencial són Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, Estats Units o Japó, tal com podeu veure a la figura 1.2.

FIGURA 1.2. Països amb origen no preferencial

Derechos	Orígenes	Derechos	Nóms	Dump	Orden
	Acuerdo Preferencial	5,8 %			
	CH LI NO	0 %			
	IS	0 %			
	PO	5,8 %			
	ZA	0 %			
	MX	0 %			
	CL	0 %			
	MD	0 %			
	KR	0 %			
	Mediterráneo	5,8 %			
	AL EG JO LB TR	0 %			
	BA HR ME MK XK XS	0 %			
	IL	0 %			
	MA	0 %			
	ACP	5,8 %			
	SPG	2,3 %			
	MX TH	2,3 %			
	CO CR	0 %			
	BO EC GT HN NI	0 %			
	PE PY SV	0 %			
	AM AZ CV GE MN PA	0 %			
	BY	5,8 %			
	SPG-PMO	0 %			

303	SZ	Swazilandia	ACP, SPG, TERCEROS
305	LS	Lesoto	ACP, SPG, PMO, TERCEROS
307	US	Estados Unidos de América	TERCEROS
308	CA	Canadá	TERCEROS
408	GL	Groenlandia	ACP, PTUM, SPG, TERCEROS
408	PM	San Pedro y Miquelón	ACP, PTUM, SPG, TERCEROS
412	MX	México	Acuerdo Preferencial (Bilateral), SPG, TERCEROS
413	BM	Bermudas	SPG, TERCEROS

Principi de nació més afavorida

Clàusula de no discriminació per la qual els estats membres de l'OMC han d'aplicar les mateixes condicions comercials i aranzels a la resta de membres, és a dir, han d'atorgar les condicions més favorables que atorguin a alguns estats membres a tota la resta.

Exemple de la denominació "Terceros" a la pàgina www.taric.es

En l'àmbit de l'OMC les regles d'origen s'utilitzen, entre altres finalitats, per al tractament del principi de nació més afavorida, en l'aplicació de quotes i de mesures de defensa comercial i en l'etiquetatge d'origen. En l'àmbit de la Unió

Europea, aquestes normes d'origen no preferencials vénen determinades en el Codi Duaner de la Unió i, des de la dècada dels anys 90, hi ha un esforç continuat per a la determinació d'unes normes comunes en el si de l'OMC.

Dins del si de l'OMC hi ha un gran interès en l'harmonització de les normes d'origen, per garantir que aquestes normes no suposin obstacles innecessaris al comerç internacional, que siguin transparents, que s'apliquin de forma coherent, uniforme, imparcial i raonable, i que es basin en un criteri positiu. A tal efecte es va establir la creació d'un Comitè de Normes d'Origen obert a la participació de tots els seus membres i sota l'empara de l'Organització Mundial de Duanes.

L'Organització Mundial de Duanes o WTO (*World Customs Organization*) amb seu a Brussel·les té com a funció principal la cooperació amb les diferents duanes de tot el món, la creació d'acords i l'assessorament en matèria duanera.

L'origen no preferencial no està cobert per cap acord o tractat on es concedeixen beneficis preferencials per raó de l'origen.

Les regles no preferencials asseguren l'aplicació de les mesures de política comercial, econòmiques, fitosanitàries com són els drets antidúmping, drets compensatoris, embargaments comercials, mesures de salvaguarda, contingents, etc.

1.4 Formes d'adquisició de l'origen

Per determinar l'origen de les mercaderies existeixen uns criteris bàsics:

- Producte enterament obtingut: es considerarà que les mercaderies obtingudes en un sol país o territori tenen el seu origen en aquell país o territori.
- Última transformació substancial: es considerarà que les mercaderies en la producció de les quals intervingui més d'un país o territori tenen el seu origen en aquell on s'hagi produït l'última transformació o elaboració substancial, econòmicament justificada, efectuada en una empresa equipada a l'efecte, i que hagi conduït a la fabricació d'un producte nou o que representi un grau de fabricació important.
- Transformació insuficient.
- No adquisició per transformació en frau de llei.

Aquests criteris s'apliquen tant a mercaderies amb origen no preferencial o comú com a mercaderies amb origen preferencial.

1.4.1 Producte enterament obtingut

El producte enterament obtingut implica que la mercaderia s'ha obtingut o elaborat en un únic país. En totes les normatives sempre s'ha establert una relació taxativa d'aquestes mercaderies que serà diferent en funció de l'origen preferencial o no.

A efectes d'origen no preferencial es consideren com a productes enterament obtinguts totes les mercaderies enterament obtingudes en un sol país, incloent el seu mar territorial, que són:

- Els productes minerals extrets en aquest país, els vegetals que s'hi recol·lectin, els animals vius que hi hagin nascut i que s'hi criïn i els productes que procedeixin d'aquests animals, els productes de la caça i de la pesca que s'hi practiquin, i tots aquells productes que s'obtinguin en aquest país exclusivament a partir dels anteriors o dels seus derivats, sigui quina sigui la fase en què es trobin.
- Els productes de la pesca marítima i els altres productes extrets del mar fora de les aigües territorials d'un país per vaixells matriculats o registrats en aquest país i que enarborin el seu pavelló, i les mercaderies obtingudes a bord de bucs factoria, a partir d'aquests productes originaris d'aquest país, sempre que aquests bucs estiguin matriculats o registrats en aquest país i enarborin el seu pavelló.
- Els productes extrets del sòl o subsòl marí situat fora de les aigües territorials, sempre que aquest país exerceixi drets exclusius d'explotació sobre aquest sòl o subsòl.
- Els desaprofitaments i residus resultants d'operacions de fabricació i els articles en desús, sempre que hagin estat recollits en aquest país i només puguin servir per a la recuperació de matèries primeres.

Concepte de mar territorial

El mar territorial és la franja de mar que segueix a la costa d'un estat on aquest exerceix la seva sobirania plena. Segons la Convenció del Mar de 1982, el mar territorial té una amplada de dotze milles nàutiques (22,2 km).

Exemples d'origen no preferencial

Si un vaixell matriculat a Rússia i que enarbora pavelló rus pesca dins les aigües territorials de Noruega, els productes seran d'origen noruec. Però, si pesqués en aigües internacionals, els productes serien d'origen no preferencial rus.

Si s'han recol·lectat mandarines de la Xina, l'origen de les mercaderies és xinès.

Amb Xina i Rússia no tenim cap acord preferencial signat i per tant l'origen és no preferencial, les mercaderies amb origen en aquests països no tindran cap benefici aranzelari.

1.4.2 Última transformació substancial

Quan la mercaderia ha estat produïda en diferents territoris serà originària del país on s'hagi produït l'última transformació o elaboració substancial, és a dir, hi hagi un treball que faci que el producte transformat presenti propietats o funcions diferents a les del producte base.

Els requisits fonamentals perquè hi hagi una elaboració o transformació substancial són:

- Que sigui un producte diferent, nou. Les propietats del producte resultant són diferents dels productes utilitzats (o matèries primeres) en la seva elaboració.

- Que estigui econòmicament justificada, perquè s'ha realitzat en un establiment habilitat i necessari atès el procés normal de producció per portar a terme la transformació
- Que s'hagi realitzat per una empresa equipada per aconseguir aquella transformació. Té la finalitat d'evitar que la mercaderia sigui presentada com originària d'un país determinat, però que la mercaderia procedeixi d'una empresa que manifestament no pugui realitzar l'elaboració o el treball concret que sigui necessari.
- Que presenti una fase important de fabricació, que suposi una modificació qualitativa substancial en relació amb les propietats dels productes utilitzats per la creació del producte final.

Exemple de transformació substancial

A Hong-Kong s'elabora una mermelada a partir de matèries enterament obtingudes en aquest país, com són la fruita i el sucre. Posteriorment, la mermelada s'exporta a granel a Taiwan, on s'envasa per a la seva venda al detall i, per últim, s'envia a Turquia on s'etiqueta.

L'última transformació substancial es produeix al primer país, o sigui que és Hong-Kong el que confereix l'origen no preferencial als pots etiquetats de mermelada.

Ni a Taiwan ni a Turquia s'obté un producte nou diferent de la mermelada, ni es realitza una modificació qualitativa específica.

Aquest procés de transformació és molt abstracte i no hi ha una definició única, és per això que l'última transformació o elaboració substancial ha ocasionat en la pràctica moltes controvèrsies i ha donat lloc a interpretacions diferents.

En els annexos dels diferents acords sobre l'origen preferencial es fa referència al nivell mínim de transformació que confereix l'origen.

Per determinar si els productes han estat suficientment transformats o elaborats hi ha mètodes que permeten completar la regla general d'elaboració substancial i ajuden a determinar l'origen:

- Mètode del canvi de partida aranzelària
- Mètode de matèries enterament obtingudes
- Mètode del valor afegit
- Mètode de fase del procés productiu

Cap d'aquests mètodes o criteris, però, és infal·libre i aplicable a tots els productes. En la pràctica aquests mètodes no s'apliquen aïlladament, sinó que es combinen per poder aplicar la norma d'origen al producte transformat.

Mètode del canvi de partida aranzelària

Aquest mètode consisteix en l'exigència d'un canvi de partida o de subpartida en la nomenclatura del sistema harmonitzat del producte elaborat. Per exemple, la subpartida del sistema harmonitzat de la mermelada és 2007.10 i no canvia si s'envasa o s'etiqueta.

Aquest mètode és d'aplicació quan en un país es fabrica un producte amb una o més matèries importades d'altres països, de forma que el producte nou té una altra partida aranzelària diferent de la de les matèries importades no originàries utilitzades en la seva fabricació. S'utilitza sobretot en productes agrícoles transformats com el sucre i el cacau.

És un mètode objectiu i fàcil d'aplicar però hi ha moltes excepcions i resulta complicat d'aplicar en processos productius complexos, amb moltes peces i components fabricats en diversos països.

A vegades, un simple canvi de partida aranzelària pot no ser adequat per al requisit de transformació substancial i a la inversa, transformacions substancials poden no comportar un canvi de partida aranzelària. És per això que els diferents governs han desenvolupat altres mètodes complementaris per determinar quan hi ha una transformació substancial.

Mitjançant la Decisió europea núm. 94/800/CE, el Consell va aprovar l'Acord sobre les Normes d'Origen (OMC-GATT, 1994), annex a l'Acta Final signada a Marràqueix el 15 d'abril de 1994. L'Acord sobre les Normes d'Origen disposa que les normes específiques per a la determinació de l'origen d'alguns sectors de productes han de tenir en compte, abans de res, el país on el procés de producció hagi donat lloc a un canvi de classificació aranzelària. Solament quan aquest criteri no permeti determinar el país de l'última transformació substancial podran utilitzar-se altres criteris, com el criteri del valor afegit o la determinació d'una operació de transformació concreta. Tenint en compte que la Unió és part en aquest Acord, les disposicions del CAU i les seves normes de desenvolupament reflecteixen els principis establerts en l'Acord per a la determinació dels països on s'ha realitzat l'última transformació substancial de les mercaderies.

Mètode de matèries enterament obtingudes

Aquest mètode consisteix a exigir que, per tal que un producte tingui l'origen en un determinat país, determinades matèries, d'entre les que s'utilitzin en l'operació de transformació, han de ser obtingudes totalment en el país on es realitza aquesta transformació.

Aplicació del mètode de matèries enterament obtingudes

Si una norma d'origen estableix que per a la fabricació dels productes del capítol 2 del Sistema Harmonitzat, totes les matèries dels capítols 1 i 2 que s'utilitzin han de ser totalment obtingudes en aquell país, si el país que les fabriqués fos un altre, l'origen no canviaria, no es consideraria com a transformació substancial, encara que hi hagués, fins i tot, un canvi de partida aranzelària.

Per exemple, si es fan filets de peix a Turquia de la partida 0304, es congelen i es comercialitzen, totes les matèries que s'utilitzin, peix, crustacis, etc., han de ser enterament obtingudes (vegeu figura 1.3). Per tant, si els peixos són del Japó, el producte serà d'origen no preferencial japonès.

FIGURA 1.3. Transformacions que confereixen el caràcter d'originari

PARTE II		
LISTA DE PRODUCTOS Y OPERACIONES DE ELABORACIÓN O TRANSFORMACIÓN QUE CONFIEREN CARÁCTER ORIGINARIO		
Partida del sistema armonizado	Apartado «Descripción del producto»	Operación que confiere carácter originario (elaboración o transformación llevada a cabo con materias no originarias que les confiere carácter originario)
(1)	(2)	(3)
Capítulo 1	Animales vivos	Todos los animales del capítulo 1 deben ser enteramente obtenidos
Capítulo 2	Carne y despojos comestibles	Fabricación en la que toda la carne y todos los despojos comestibles en los productos de este capítulo sean enteramente obtenidos
ex Capítulo 3	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos:	Todos los pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos deben ser enteramente obtenidos
0304	Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados	Fabricación en la cual todas las materias del capítulo 3 utilizadas deben ser enteramente obtenidas
0305	Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana	Fabricación en la cual todas las materias del capítulo 3 utilizadas deben ser enteramente obtenidas
ex 0306	Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana	Fabricación en la cual todas las materias del capítulo 3 utilizadas deben ser enteramente obtenidas

Mètode del valor afegit

Aquest mètode també es coneix com a mètode del criteri de percentatge *ad valorem*. S'ha de complir un determinat percentatge de valor incorporat a les mercaderies no originàries per conferir l'origen. Les operacions de transformació i la incorporació de matèries no originàries han de representar un valor específic del preu de venda de la mercaderia transformada en condicions normalment EXW.

Normalment el valor de les matèries no originàries està dins d'un marge del 20% al 50% però, habitualment, sol ser un 40%. El criteri de percentatge es formula en base al contingut de la importació, imposant un sostre límit en el valor de les matèries i components no originaris permesos per tal que els productes elaborats puguin ser considerats originaris del país on s'han transformat. Consisteix a fixar un valor mínim a les mercaderies no originàries que pugui ser utilitzat i que s'expressi en funció d'un % del producte fabricat.

En aquest mètode es fa necessari calcular el valor de les matèries no originàries i el preu del producte fabricat. Amb relació a aquest càlcul, la legislació de la UE ha definit els conceptes següents:

- **Valor de les matèries:** és el valor en duana que tenen les matèries no originàries utilitzades en el moment de la importació o, si no es coneix o no pot determinar-se aquest valor, el primer preu comparable pagat per les matèries en el país de fabricació del producte.

L'incoterm EXW, *Ex Works* o franc (lliure) en fàbrica implica el valor de la mercaderia preparada, marcada i embalada en les instal·lacions del venedor o en un altre lloc designat però sense incloure la càrrega de la mercaderia en el transport, ni cap altra despesa ni tràmits.

- **Preu lliure a fàbrica:** és el preu del producte abonat al fabricant en l'empresa on hagi tingut l'última elaboració o transformació, sempre que el preu inclogui el valor de totes les matèries utilitzades, prèvia deducció de tots els gravamens interiors tornats o reemborsats quan s'exporti el producte obtingut.

Formen part d'aquest preu tots els elements del preu del producte que són facturats pel fabricant, és a dir, el valor de totes les matèries utilitzades (originàries i no originàries), les despeses de fabricació com els costos de mà d'obra, la depreciació de la maquinària, etc., i el marge de benefici. Però no inclou les despeses que hi hagi un cop el producte surt de la fàbrica, com ara les despeses de transport, assegurança, les relatives a l'expedició fins el punt de destí, ni les despeses de muntatge i instal·lació en destí.

Aquest valor coincideix amb el valor EXW de la mercaderia transformada.

Aquest mètode és aconsellable per a productes als quals se'ls afegeix en la seva fabricació materials i mà d'obra nacional originària. S'utilitza molt per demostrar l'origen en el sector industrial en general i sobretot en la indústria química, productes farmacèutics, de perfumeria, cosmètica, matèries plàstiques, maquinària i aparells mecànics, en el sector elèctric, de l'automòbil, material òptic i rellotgeria. El major inconvenient d'aquest mètode és calcular el valor de les matèries no originàries.

Mètode de fase del procés productiu o mètode de prova tècnica

Aquest mètode senyala les operacions que confereixen o no a les mercaderies transformades l'origen del país on s'han transformat. Normalment s'estableix una llista de transformacions o elaboracions que s'han de realitzar per aconseguir l'origen. És freqüent en el sector tèxtil i de la confecció.

D'acord amb el mètode de procés productiu s'ha establert reglamentàriament l'exigència de complir una llista d'operacions d'elaboració o de transformació que confereixen o no a les mercaderies l'origen del país on s'han efectuat aquestes operacions.

Respecte a l'origen no preferencial trobem aquestes llistes a l'annex 22-01 del Reglament 2015/2446 de desenvolupament de disposicions del CAU.

Aquestes disposicions duaneres es basen en la classificació del Sistema Harmonitzat i estableixen unes notes introductòries amb definicions, regles i glossari per a tots els productes.

La transformació o elaboració que confereix el caràcter d'origen no preferencial es determina mitjançant l'establiment de regles primàries, recollides per a cada capítol, i regles residuals, en el cas que no es puguin aplicar les regles primàries o elaboracions o transformacions específiques establertes a la tercera columna de la llista, normalment basades en els criteris d'un % de valor afegit, canvi de partida o transformació específica.

Les normes primàries només s'apliquen a les matèries no originàries. Quan aquestes no es compleixen, l'origen es determinarà d'acord amb les regles residuals.

Els productes tèxtils són especialment sensibles i, en aquest sentit, normalment es considera que s'obté l'origen quan hi ha una **transformació completa**. És a dir, totes les operacions posteriors al tall dels teixits o a la seva obtenció directament en forma de teixits de punt han de suposar una altra classificació dels productes obtinguts, un canvi en la partida aranzelària de la Nomenclatura Combinada. La classificació del producte obtingut ha de ser diferent de la que correspondria a cadascun dels productes no originaris utilitzats. El fet que no es realitzin una o més operacions d'acabat no implica necessàriament que la confecció deixi de considerar-se completa.

Exemple de mercaderia inclosa a l'annex 22-01 amb codi NC 6213

Vegeu la unitat
Operacions
intracomunitàries.

29.12.2015 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 343/315

Código SA 2012	Designación de las mercancías	Reglas primarias
ex 6211 (b)	- sin acabar o incompletos	Fabricación a partir de hilados
6212	Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto	Tal como se especifica para las subdivisiones de partidas
ex 6212 (a)	- acabados o completos	Confección completa
ex 6212 (b)	- sin acabar o incompletos	Fabricación a partir de hilados
6213	Pañuelos de bolsillo	Tal como se especifica para las subdivisiones de partidas
ex 6213 (a)	- bordados	Fabricación a partir de hilados o Fabricación a partir de tejidos, sin bordar, cuyo valor no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto
ex 6213 (b)	- Los demás	Fabricación a partir de hilados

La imatge mostra un exemple de les operacions de transformació concretes que s'han de realitzar en un producte per conferir l'origen no preferencial.

A la primera columna, ens apareix la partida aranzelària 6213 que són mocadors de butxaca (la descripció es recull a la segona columna).

Si mirem a la columna tercera, veurem que hi haurà una transformació completa quan els brodats es fabriquin a partir de filats o a partir de teixits sense brodar el valor dels quals no excedeixi del 40% del preu EXW del producte.

Per al capítol 62 de Peces i complements (accessoris) de vestir, excepte els de punt, s'estableix la següent regla residual:

"En el cas que el país d'origen no pugui establir-se aplicant les regles primàries, es considerarà com a tal el país d'on procedeixi la major proporció de matèries. Aquesta major proporció es determinarà a partir del valor d'aquestes matèries."

Si s'elaboren mocadors a Kuwait amb un preu EXW de 0,50€, amb matèries tèxtils sense brodar de Xina valorades en 0,15€, l'origen serà kuwaitià. Però, si les matèries tèxtils no originàries utilitzades són de la Xina, per un valor de 0,15€, i d'Iran, per un valor de 0,30€, els mocadors segons la regla residual seran d'origen iranià.

Per a les mercaderies no cobertes per l'annex 22-01, quan l'última elaboració o transformació no es consideri justificada des del punt de vista econòmic, es considerarà que les mercaderies han estat objecte de la seva última transformació o elaboració substancial, justificada des del punt de vista econòmic, que hagi conduït a la fabricació d'un producte nou o que representi un grau de fabricació important, al país o territori **en què la major part de les matèries tingui el seu origen**, determinat sobre la base del valor de les matèries.

1.4.3 Transformacions insuficients

Igual que hi ha una llista dels productes que es consideren enterament obtinguts en cada règim preferencial o no, també existeix en cada règim una llista de les operacions que es consideren insuficients per considerar transformació substancial que confereixi l'origen.

Les transformacions insuficients no canviaran l'origen on es produeixin, les mercaderies mantindran el seu origen inicial.

Per considerar que la transformació és suficient han de donar-se una sèrie d'operacions mínimes, encara que hi hagi canvi de partida en les matèries tèxtils amb origen no preferencial, no seran transformacions completes les transformacions considerades com a insuficients per la normativa duanera:

- Les manipulacions destinades a assegurar l'estat de conservació dels productes durant el seu transport i emmagatzematge (ventilació, estesa, assecat, separació de parts avariades i operacions similars).
- Les simples operacions de neteja, garbellat, selecció, classificació, formació d'assortiments (compresa la composició de jocs de productes), rentat i talls.
- Els canvis d'envàs i divisió i agrupament d'embalums o la simple col·locació de mercaderies en sacs, en estoigs, en caixes, en safates, etc. i qualsevol altra operació simple d'empaquetat o embalatge.
- La presentació de mercaderies en jocs o conjunts o en unitats de venda.
- La col·locació sobre els mateixos productes o els seus envasos, de marques, etiquetes, o altres signes distintius similars.
- La simple reunió o muntatge de parts d'un producte per constituir un producte complet.
- El desmuntatge o canvi d'ús.
- L'acumulació de dues o més operacions anteriors.

Envasat i etiquetat

Una de les operacions d'elaboració que es considera generalment insuficient, tant en el règim preferencial com en el règim comú, és l'envasat i etiquetat dels productes.

Així, si a Bèlgica s'importa xocolata d'algun país tercer com ara Gabon i s'envasa i s'etiqueta a Bèlgica, l'origen del producte no serà comunitari, no serà belga, sinó que conservarà l'origen inicial gabonès, en no considerar-se l'etiquetatge i envasat operacions suficients que transformin substancialment el producte i confereixin l'origen.

1.4.4 Transformacions en frau de llei

Una transformació o elaboració respecte a la qual existeixi la certesa o la sospita fundada, sobre una base de fets comprovats, que el seu únic objecte ha estat eludir les disposicions aplicables a les mercaderies de determinats països dins de la Comunitat, no podrà, en cap cas, conferir a les mercaderies que resultin d'aquestes operacions l'origen del país en què s'hagi efectuat.

Així si la transformació s'ha realitzat per eludir la normativa s'entén que hi ha frau de llei. Normalment es tracta de casos on s'intenten evitar drets antidúp-ing i límits quantitatius i, amb l'objectiu d'eliminar desviaments en el comerç internacional, s'aplica un criteri molt restrictiu.

En cas que hi hagi frau de llei, aquesta transformació no es tindrà en compte, però la sospita ha de basar-se en fets constatables i la càrrega de la prova sempre recau sobre l'Administració.

La jurisprudència ha fet una interpretació molt restrictiva d'aquest criteri.

1.4.5 Consideracions especials en la determinació de l'origen

Existeixen algunes particularitats per determinar l'origen de determinats productes:

- **Règim especial per accessoris, peces de recanvi i eines.** Es considerarà que els accessoris, les peces de recanvi i les eines tenen el mateix origen que la màquina a la qual es relacionen, sempre que es lliurin a la vegada i formin part del seu equip normal.

Si la màquina s'importa abans, tenen el mateix origen si són necessàries per a la seva importació en el país de destí i, en el cas que s'haguessin utilitzat en la fase de producció, no haguessin modificat l'origen de la màquina.

- **Unitat de qualificació.** Per aplicar les normes sobre l'origen es considerarà el producte concret com a una unitat bàsica en el moment que s'hagi de determinar la seva classificació dins la nomenclatura del Sistema Harmonitzat. Així quan un producte compost per un grup o conjunt d'articles es classifica en una sola partida, la totalitat serà la unitat de qualificació. I quan l'enviament estigui format per productes idèntics classificats en la mateixa partida del Sistema Harmonitzat, cada producte haurà de tenir-se en compte individualment. També si els envasos van inclosos amb el producte per a la seva classificació formaran part de la mateixa unitat per determinar l'origen.
- **Assortiments.** Les regles de classificació de la nomenclatura aranzelària considera com a originari l'assortiment quan tots els productes que el composin siguin també originaris. Quan en un assortiment hi hagi productes

Podeu consultar les regles de classificació de la nomenclatura aranzelària a la unitat *Intercanvis intracomunitaris*, a l'apartat "Codificació de les mercaderies".

originaris i no originaris es considerarà com originari en el seu conjunt si el valor dels productes no originaris no excedeix del 15% del preu EXW de l'assortiment.

- **Elements neutres.** Per determinar si un producte és o no originari no es tindrà en compte l'origen dels elements indicats a continuació, que puguin haver-se utilitzat en la seva fabricació: l'energia i el combustible; les instal·lacions i l'equip; les màquines i eines; qualsevol altra mercaderia que no entri ni es tingui previst que entri en la composició final del producte.

1.5 Comitè del Codi Duaner

Podeu consultar les funcions de la Comissió Europea a la unitat *Organismes i normes internacionals*.

El Comitè del Codi Duaner és l'organisme de la UE que, juntament amb la Comissió Europea, examina les qüestions relatives a la reglamentació duanera a iniciativa del seu president o a petició del representant d'un Estat membre. Anteriorment era conegut com el Comitè d'Origen que va ser creat pel Reglament (CEE) 802/68. Amb el CAU s'agrupen tots els comitès en matèria duanera anteriorment existents per crear-ne un d'únic: el Comitè del Codi Duaner.

Aquest comitè s'encarrega d'estudiar, consultar i exposar tots els criteris d'origen sota la vigilància de la Comissió. La Comissió és qui atén les queixes dels usuaris del sistema duaner comunitari per diferències en els criteris d'origen i la seva comprovació documental amb les autoritats de les administracions nacionals; també realitza tasques d'investigació amb sectors relacionats amb l'aplicació de les normes d'origen, comprovant la seva correcta aplicació. La Comissió és un òrgan multidisciplinari i en casos de conflicte per interpretacions de casos particulars es basa en els dictamens del Comitè del Codi Duaner.

La tasca principal del comitè és determinar, en cas de controvèrsia, l'origen d'una mercaderia concreta mitjançant l'avaluació del procés de transformació substancial. No obstant això, les decisions del comitè no són públiques, només les coneixen les parts involucrades a no ser que la persona interessada sol·liciti a les autoritats duaneres la informació aranzelària vinculant (IAV) o informació vinculant en matèria d'origen (IVO).

1.6 Informació vinculant en matèria d'origen: IVO

Qualsevol interessat té dret a sol·licitar de les autoritats duaneres informació relativa a l'aplicació de la normativa. Es pot sol·licitar per escrit a l'autoritat duanera competent informació vinculant en matèria d'origen. Aquesta informació són les decisions IVO.

La sol·licitud es presentarà a l'autoritat duanera competent de l'estat membre on estigui establert el sol·licitant o a l'autoritat duanera competent de l'estat membre

on es faci ús de la informació. En aquest últim cas, l'autoritat on s'hagi presentat la sol·licitud ha de notificar-ho a l'autoritat duanera de l'estat membre on estigui establert el sol·licitat en un termini de 7 dies des de l'acceptació de la sol·licitud.

Les autoritats duaneres tenen l'obligació de transmetre trimestralment a la comissió la informació corresponent sobre decisions IVO.

La informació que es proporciona al sol·licitant es fa de forma gratuïta, excepte en casos molt especials, quan les autoritats duaneres hagin realitzat despeses d'anàlisi de les mercaderies que poden recaure sobre el sol·licitant.

Aquestes consultes s'han utilitzat molt poc en el nostre país, s'han utilitzat més les sol·licituds d'informació aranzelària vinculant o IAV. Podeu veure una imatge del document a la figura 1.4:

FIGURA 1.4. Sol·licitud Informació Aranzelària Vinculant

COMUNIDAD EUROPEA		SOLICITUD DE INFORMACIÓN ARANCELARIA VINCULANTE (IAV)	
1. Solicitante (nombre y dirección completos) ☐ Número de teléfono: Número de fax: Identidad aduanera:		Reservado a la administración Número de registro: Lugar de recepción: Fecha de recepción: Año Mes Día Lengua de la solicitud de IAV: Imágenes por escanear: Si ☐ #... No ☐ Fecha de expedición: Año Mes Día Agente expedidor: Devolución de todas las muestras: ☐	
2. Titular (nombre y dirección completos) (Confidencial) Número de teléfono: Número de fax: Identidad aduanera:		Nota importante Al firmar la declaración, el solicitante se hace responsable de la exactitud y exhaustividad de la información proporcionada en el presente impreso y en cualquier otra hoja, adjunta al mismo. El solicitante acepta que estos datos y, en su caso, cualquier fotografía, croquis, folleto, etc., pueden ser incluidos en una base de datos de la Comisión Europea y que tales datos, incluidos cualesquiera fotografías, croquis, folletos, etc., presentados con la solicitud u obtenidos (o asequibles) por la administración y que no se hayan señalado como confidenciales en las casillas 2 y 9 de la presente solicitud, pueda divulgarse a través de Internet.	
3. Agente o representante (nombre y dirección completos) Número de teléfono: Número de fax: Identidad aduanera:		4. Nueva expedición de una IAV En caso de nueva expedición de una IAV, rellene esta casilla. Número de referencia de la IAV: Válido a partir de: Año Mes Día Código de la nomenclatura:	
5. Nomenclatura aduanera Indique la nomenclatura con arreglo a lo que deben clasificarse las mercancías: ☐ Sistema armonizado (SA) ☐ Nomenclatura combinada (NC) ☐ TARIC ☐ Nomenclatura de las restituciones ☐ Otros (especifique):		6. Tipo de operación ¿Se refiere la presente solicitud a una importación o exportación prevista? Si ☐ No ☐	
		7. Clasificación prevista Indique dónde han de clasificarse las mercancías en su opinión. Código de la nomenclatura:	
8. Descripción de las mercancías Si es conveniente, indique la composición exacta de las mercancías, los métodos de análisis utilizados, el tipo de proceso de fabricación empleado, el valor, incluidos los componentes, la utilización a que se destinan las mercancías y la marca y, en su caso, la presentación en embalajes para la venta al por menor en el caso de surtidos de mercancías (utilice otra hoja si precisa más espacio).			

Vegeu els **articles 33 a 37 del CAU** a l'apartat d'Annexos.

D'acord amb l'article 33 del CAU, sobre les decisions relatives a les informacions vinculants, les autoritats duaneres adoptaran, prèvia sol·licitud, decisions relatives a informacions aranzelàries vinculants (decisions IAV) o decisions relatives a informacions vinculants en matèria d'origen (decisions IVO).

Aquesta sol·licitud no s'acceptarà en cap de les circumstàncies següents:

- Quan s'efectuï o s'hagi efectuat ja en la mateixa duana o en una altra diferent, pel titular o per una persona que actuï per compte del titular d'una decisió, la sol·licitud d'una decisió relativa a les mateixes mercaderies, i tractant-se de decisions IVO, quan es donin les mateixes circumstàncies que van determinar l'adquisició de l'origen.
- Quan la sol·licitud no estigui relacionada amb cap de les finalitats previstes per a les decisions IAV o IVO ni amb cap de les destinacions previstes d'un règim duaner.

Les decisions IAV o IVO només seran vinculants en matèria de classificació aranzelària i de determinació de l'origen de les mercaderies:

- Per a les autoritats duaneres, respecte del titular de la decisió, únicament en relació amb les mercaderies les formalitats duaneres de les quals s'emplenin després de la data en què la decisió faci efecte.
- Per al titular de la decisió, respecte de les autoritats duaneres, únicament des de la data en què rebí o es consideri que ha rebut la notificació de la decisió.

Les decisions adoptades per l'Administració es notificaran a l'interessat en un termini màxim de 120 dies (art. 22.3 del CAU) a partir de la data d'acceptació de la sol·licitud amb un termini suplementari de 30 dies quan es necessiti informació addicional i tindran una validesa de tres anys. Únicament deixaran de ser vàlides abans d'aquest termini quan:

- S'adopti un reglament o es celebri un acord que sigui aplicable en la Unió i la decisió IVO deixi de ser conforme al que s'hi disposi.
- Quan deixin de ser compatibles amb l'Acord sobre Normes d'Origen elaborat en el si de l'Organització Mundial del Comerç o amb les notes explicatives o criteris sobre l'origen adoptats amb la finalitat d'interpretació de l'Acord.

Vegeu la decisió IVO a l'**Annex 12-02 del Reglament 2015/2447**, a l'apartat Annexos.

Les decisions IAV i IVO no deixaran de ser vàlides amb efecte retroactiu i no podran modificar-se. Les decisions IVO, però, seran anul·lades quan s'hagin basat en informació incorrecta o incompleta facilitada pels sol·licitants.

Aquestes decisions es revocaran per part de les autoritats duaneres en el moment que no s'ajustin a la legislació duanera, quan deixin de ser compatibles amb una

sentència del Tribunal de Justícia de la UE o en altres casos específics, però mai a sol·licitud del titular de la decisió.

La Comissió podrà adoptar decisions mitjançant les quals es sol·liciti als estats membres que revoquin decisions IVO, a fi de garantir una determinació de l'origen correcta i uniforme. La informació vinculant sobre l'origen s'aplica tant a l'origen no preferencial com al preferencial.

Les decisions IVO es comunicaran mitjançant tècniques de tractament electrònic de dades i, en qualsevol cas, d'acord amb el formulari recollit a l'annex 12-02 del Reglament 2015/2447 de desenvolupament de disposicions del CAU.

Sol·licitud d'IVO

La sol·licitud d'informació vinculant en matèria d'origen haurà d'incloure, en particular, els elements d'informació següents:

- Nom, cognoms i adreça del titular.
- Nom, cognoms i adreça del sol·licitant en cas de que no sigui el mateix titular.
- El marc jurídic adoptat.
- Una descripció detallada de la mercaderia i la seva classificació aranzelària.
- En cas necessari, la composició de la mercaderia i els mètodes d'examen que s'hagin utilitzat per determinar aquesta composició i el seu preu a fàbrica.
- Les condicions que permetin determinar l'origen, la descripció de les matèries utilitzades i els orígens, classificacions aranzelàries, valors corresponents i una descripció de les circumstàncies (normes relatives al canvi de partida, al valor afegit, a la descripció de l'elaboració o de la transformació, o qualsevol altra norma específica) que hagin permès complir amb les condicions esmentades; haurà d'especificar la norma d'origen que s'hagi aplicat en concret i l'origen previst per la mercaderia concreta.
- La possibilitat de subministrar en forma d'annexos, mostres, fotografies, plànols, catàlegs o qualsevol altra documentació relativa a la composició de la mercaderia i a les matèries que la componen, que permeti mostrar el procediment de fabricació o de transformació a què s'hagin sotmès aquestes matèries.
- La disponibilitat per presentar, a sol·licitud de les autoritats duaneres, una traducció de la documentació adjuntada en el seu cas, en la llengua o en una de les llengües oficials de l'estat membre de què es tracti.
- La indicació dels elements que es considerin confidencials, tan si fan referència al públic com a les administracions.
- La indicació de si li ha estat sol·licitada o facilitada al sol·licitant, per part de la Comunitat, una informació aranzelària vinculant o una informació vinculant en matèria d'origen per a una mercaderia o una matèria idèntica o semblant a la que fa referència la sol·licitud.
- La conformitat sobre el registre de la informació subministrada en una base de dades de la Comissió accessible al públic; no obstant això, se li aplicaran les disposicions vigents dels estats membres sobre protecció de les informacions. En presentar una sol·licitud d'IVO, es considera que el sol·licitant està d'acord amb el fet que es divulguin públicament, en un lloc d'Internet de la Comissió, totes les dades, excepte la informació confidencial i sempre que es respecti el dret a la protecció de dades personals.

Si les autoritats duaneres consideren que la sol·licitud no conté tots els elements necessaris per pronunciar-se amb coneixement de causa, convidaran al sol·licitant que els faciliti els elements que falten dins d'uns terminis establerts.

Les decisions IVO notificades als particulars es remeten telemàticament a la Comissió.

Podeu veure el model de decisió IVO a la figura 1.5.

FIGURA 1.5. Decisió IVO

UNIÓN EUROPEA — DECISIÓN RELATIVA A INFORMACIONES VINCULANTES EN MATERIA DE ORIGEN		IVO
1. Autoridad aduanera que toma la decisión	2. Número de referencia de la decisión IVO Número nacional de referencia (en su caso):	
3. Titular (nombre y apellidos y datos de contacto) (confidencial) Nº EORI	4. Periodo de validez Fecha de inicio de validez: Fin de la prórroga de uso:	
Nota importante Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, la decisión IVO sigue siendo válida durante tres años a partir de la fecha de inicio de validez. El titular de la decisión IVO debe poder acreditar que las mercancías en cuestión y las circunstancias que determinan su origen se ajustan totalmente a las mercancías y las circunstancias descritas en la decisión	5. Fecha y número de registro de la solicitud Fecha: Número de registro (en su caso):	
7. Descripción de las mercancías y, (cuando así se solicite) su composición y los métodos utilizados para examinarlas; denominación comercial (confidencial)		6. Clasificación de las mercancías en la nomenclatura aduanera (Esta clasificación tiene solo carácter indicativo y no es vinculante para la administración, salvo en caso de una decisión IAV mencionada en la casilla 17)
8. País de origen y marco legal (no preferencial/preferencial; referencia al acuerdo, convenio, decisión, reglamento; tipo de transacción; «no originaria» cuando no pueda determinarse el origen preferencial; otros aspectos) Tipo de transacción: IMPORTACIÓN ☐ O EXPORTACIÓN ☐		
9. Justificación de la evaluación del origen por parte de la autoridad aduanera (mercancías totalmente obtenidas, última transformación sustancial, trabajo o transformación suficiente, acumulación de origen, otros) Lugar Fecha:		

2. Origen preferencial de les mercaderies

La normativa que regula l'origen de les mercaderies es recull en general en els següents reglaments:

- Reglament UE núm. 952/2013, Codi Duaner de la Unió (CAU), Capítol 2, articles 59 a 68.
- Reglament delegat UE 2015/2446 de la Comissió de 28 de juliol de 2015, pel que es completa el CAU amb normes de desenvolupament relatives a determinades disposicions del Codi Duaner de la Unió.
- Reglament d'Execució (UE) 2015/2447 de la Comissió de 24 de novembre de 2015 pel que s'estableixen normes de desenvolupament de determinades disposicions del CAU (publicat en el DOUE el 29 de desembre de 2015).

Legislació UE

La legislació de la UE es divideix entre dret primari o constitutiu (els tractats) i dret derivat o secundari. El reglament i les decisions són dret derivat vinculant o d'obligatori compliment de la UE, s'apliquen directament als estats membres, a diferència de la directiva que necessita una norma interna de cada estat membre per aplicar-se (transposició).

La decisió es pot aplicar a un o més estats membres i també a persones físiques, empreses o associacions concretes. Els reglaments s'apliquen directament a tots els estats membres des de la seva entrada en vigor publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea (figura 2.1).

FIGURA 2.1. Diari Oficial de la Unió Europea

13.3.2013	ES	Diario Oficial de la Unión Europea	L 69/1
I			
(Actos legislativos)			
REGLAMENTOS			
REGLAMENTO (UE) N° 216/2013 DEL CONSEJO de 7 de marzo de 2013 sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea			
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 352, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Prevista transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Vista la aprobación del Parlamento Europeo, De conformidad con un procedimiento legislativo especial, Considerando lo siguiente:		Unión no son oponibles a los particulares si no han sido debidamente publicados en el Diario Oficial y el hecho de que estén disponibles en línea no equivale a su publicación en debida forma en el Diario Oficial, al no existir en el Derecho de la Unión disposición alguna al respecto.	
(1) El artículo 297 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se refiere a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Diario Oficial») y a la entrada en vigor de los actos jurídicos de la Unión.		(6) Si la publicación en el Diario Oficial en forma electrónica constituye una publicación en debida forma, el acceso al Derecho de la Unión sería más rápido y económico. No obstante, los ciudadanos deben seguir teniendo la posibilidad de obtener de la Oficina de Publicaciones una versión impresa del Diario Oficial.	
(2) El Reglamento n° 11/1958 (1), incluido todos sus modificaciones posteriores, determina las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea.		(7) La Comunicación de la Comisión titulada «Una Agenda Digital para Europa» subraya que el acceso a los contenidos jurídicos en línea estimula el desarrollo de un mercado único digital, lo que genera ventajas económicas y sociales.	
(3) Aunque el Diario Oficial también puede consultarse en línea, su edición impresa, disponible en todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, es en la actualidad la única forma de publicación jurídicamente vinculante.		(8) Por consiguiente, deben establecerse normas que garanticen la autenticidad, la integridad y la inalterabilidad de la publicación electrónica del Diario Oficial.	
(4) La Decisión 2009/496/CE, Euratom del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones, de 26 de junio de 2009, relativa a la organización y al funcionamiento de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (2), garantiza que la Oficina de Publicaciones permita a las instituciones cumplir sus obligaciones en materia de publicación de textos legislativos.		(9) El presente Reglamento debe establecer asimismo normas aplicables en aquellos casos en que, debido a circunstancias imprevisibles y excepcionales, no sea posible publicar y hacer accesible la edición electrónica del Diario Oficial.	
(5) De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-161/06, <i>Slovakia v. Ireland</i> , el Tribunal de Justicia (1), los actos jurídicos de la		(10) La Directiva 1999/93/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica (3), establece los efectos jurídicos de las firmas electrónicas que sirven de métodos de autenticación. En aras de la autenticidad, la integridad y la inalterabilidad de la edición electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea, una firma electrónica avanzada, basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma de acuerdo con la Directiva mencionada, ofrece garantías suficientes para el público. Debe ser posible verificar el Diario Oficial firmado electrónicamente por medios fácilmente accesibles.	
(1) Reglamento n° 1 por el que se fija el régimen legislativo de la Comunidad Económica Europea (DO L 6 de 10.1.1958, p. 385/58).		(2) DO L 168 de 30.6.2009, p. 41.	
(2) Rec. 2007, p. 15/0411.		(3) DO L 17 de 19.4.2000, p. 12.	

I en concret en els Protocols d'origen dels acords firmats per la UE:

- [Article 779](#)
- [Article 403](#)

Els diferents protocols recullen un contingut sistemàtic, com ara les definicions de conceptes bàsics (fabricació, matèria, producte, valor afegit, partides, etc.), en quins casos els productes originaris es consideren enterament obtinguts o amb transformació suficient, les normes d'acumulació, els criteris de territorialitat i transport directe, la cooperació administrativa i les regles específiques per a cada producte (en els annexos).

Tal com podeu veure a la figura 2.2, que mostra un exemple del contingut dels annexos que recullen els acords d'origen preferencial, els annexos de cada acord o protocol inclouen notes introductòries, el Capítol o Partida del Sistema Harmonitzat, amb el text “ex” si el contingut és parcial, (columna 1), la descripció de la mercaderia (columna 2), l'elaboració o transformació que confereix l'origen (columna 3) i l'elaboració o transformació alternativa que també confereix l'origen (columna 4).

FIGURA 2.2. Contingut annex origen preferencial

LISTA DE LAS ELABORACIONES O TRANSFORMACIONES A APLICAR EN LAS MATERIAS NO ORIGINARIAS PARA QUE EL PRODUCTO TRANSFORMADO PUEDA OBTENER EL CARÁCTER ORIGINARIO

Partida SA	Designación de la mercancía	Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
capítulo 1	Animales vivos	Todos los animales del capítulo 1 deben ser enteramente obtenidos	
capítulo 2	Carne y despojos comestibles	Fabricación en la cual todas las materias de los capítulos 1 y 2 utilizadas deben ser enteramente obtenidas	
capítulo 3	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	Fabricación en la cual todas las materias del capítulo 3 utilizadas deben ser obtenidas en su totalidad	
ex capítulo 4	Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte, a excepción de:	Fabricación en la cual todas las materias del capítulo 4 utilizadas deben ser enteramente obtenidas	
0403	Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas (cremas) fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados, o con frutas o cacao	Fabricación en la cual: — todas las materias del capítulo 4 utilizadas deben ser enteramente obtenidas, — todos los jugos de frutas (excepto los de piña, lima o pomelo) de la partida 2009 utilizados deben ser enteramente obtenidos, y — el valor de todas las materias del capítulo 17 utilizadas no exceda del 30 % del precio franco fábrica del producto	

El règim d'origen preferencial s'aplica als intercanvis que hi ha amb països tercers amb els quals tenim algun tipus d'acord bilateral o multilateral o bé unilateral o autònom.

La Unió Europea és el major exportador mundial, importa centenars de milions d'euros i és el mercat més obert als països en desenvolupament del món. Com a primer actor en un mercat global, la UE ha subscrit nombrosos acords preferencials amb diferents països o grups de països, que permeten que els productes originaris d'aquests països es beneficiïn d'una reducció o fins i tot d'una eliminació total d'aranzels.

Aquest règim preferencial es fonamenta en dos paràmetres principals que són per una banda el país i, per l'altra, el producte. Hi ha països que no gaudeixen de cap preferència, com ara Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Nord, Estats Units, Hong-Kong, Japó, Nova Zelanda, Rússia, Singapur, Taiwan i l'Estat del

Vaticà. A les mercaderies d'aquests països se'ls aplica el règim d'origen comú o no preferencial.

Això no vol dir que la resta de països tingui mesures preferencials per a tots els productes, sinó únicament per a aquells que estiguin regulats pels acords.

En la figura 2.3 podeu veure com països amb els quals tenim acords preferencials tenen aranzels diferents per a un mateix producte, en aquest cas olives amb codi Taric núm. 0710.80.10.00:

- Suïssa (CH), Liechtenstein (LI) i Noruega, que són països amb els quals tenim un acord preferencial de lliure comerç, tenen en aquest cas un aranzel *ad valorem* de 15,2% com si fossin un país d'origen no preferencial (d'acord amb el Taric aquests països són *Terceros*), sense cap acord o tractat que atorgui beneficis.
- Islàndia (IS) té un aranzel de 0%.
- Mèxic (MX) i Tailàndia (TH) tenen en aquest cas un aranzel reduït de l'11,7%.

Vegeu l'apartat "L'origen de les mercaderies. Origen no preferencial".

Taric és la nomenclatura aranzelària que aplica la UE per a mercaderies de països tercers, fora de la UE. Es basa en el Sistema Harmonitzat i la Nomenclatura Combinada però la seva codificació és de 10 dígits, i en pot tenir algun més d'addicional.

Sobre el **Taric**, reviseu l'apartat "Les operacions intracomunitàries" de la unitat *Intercomunitaris*.

FIGURA 2.3. Exemple d'aranzel diferent segons el país i la mercaderia

Código Taric 0710.80.10.00
Descripción Aceitunas.

- SANIM - No están sujetos a inspección sanitaria a la importación los productos originarios de Andorra, Islas Feroe, Liechtenstein, Noruega, San Marino y Suiza

Observaciones/ Inspecciones SANIM Inspección sanitaria (importación)

Regimen de Comercio
Exportación L Libre
Importación L Libre

Nota IVA 10%

Origenes	Derechos	Notas	Dump	Orden
Acuerdo Preferencial	15.2 %			
CH LI NO	15.2 %			
IS	0 %			
FO	15.2 %			
ZA	0 %			
MX	11.7 %			
CL	0 %			
MD	0 %			
KR	0 %			
Mediterráneos	15.2 %			
EG JO LB TR	0 %			
AL BA HR	0 %			
NK	0 %			
ME XK XS	0 %			
IL	0 %			
MA	0 %			
ACP	0 %			
Terceros	15.2 %			
SPG	11.7 %			
MX TH	11.7 %			
SO CR	0 %			
BO ES GT HN NI	0 %			
PE PY SV	0 %			
AM AZ CV GE MN PA	0 %			
BY	15.2 %			
SPG-PMD	0 %			

Partida Ant. Partida Sig. Texto Arancel Símbolos

2.1 Acords preferencials signats per la Unió Europea amb països tercers

Les preferències aranzelàries es poden concedir de forma unilateral o bilateral:

- **Unilaterals:** són atorgades per la UE, en virtut de la seva política comercial autònoma, a tercers països sense necessitat que hi hagi reciprocitat. La UE

aplica aquest sistema amb finalitat d'ajudar a països o grups de països o territoris amb els quals té algun tipus de vincle (per exemple, colònies o països en desenvolupament que exporten a la UE normalment productes del sector primari). Es reflecteixen en les disposicions d'aplicació del codi duaner.

- **Bilaterals:** són atorgades en virtut d'algun acord comercial (bilateral o multilateral) subscrit amb un o més països on existeix reciprocitat en el tracte preferent atorgat. En cada acord es recullen les normes específiques per a cada país signant. Les preferències aranzelàries bilaterals també es coneixen com a convencionals.

Tots aquests acords estableixen les condicions per beneficiar-se de mesures concretes per atorgar preferències aranzelàries i constitueixen una part important de la política comercial comuna de la UE.

Els **règims preferencials convencionals o bilaterals** vigents en l'actualitat són:

- **Països EFTA i de l'Espai Econòmic Europeu (EEE):** *European Free Trade Association* o AELC (Associació Europea de Lliure Comerç). Són Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein .
- **Països dels Balcans Occidentals:** Albània, Bòsnia-Hercegovina, Macedònia, Montenegro i Sèrbia.
- **Països mediterranis:** Turquia, Algèria, Tunísia, Marroc, Israel, Autoritat Palestina, Egipte, Jordània, Líban i Síria.
- **Altres països i territoris:**
 - Andorra
 - Illes Fèroe
 - ACP: Àfrica, Carib i Pacífic
 - Països EPA (*Economic Partnership Agreement*): CARIFORUM (Antigua i Barbuda, Bahames, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Surinam, Santa Lucia, St. Vicent i Granadines, St. Kitts i Nevis, Trinitat i Tobago), Estats AOM (Àfrica Oriental i Meridional: Comores, Madagascar, Maurici, Seychelles i Zimbabwe), Papua Nova Guinea, Àfrica del Sud, Xile, Colòmbia, Corea del Sud, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Perú.

Tots aquests acords són recíprocs excepte els països ACP.

Quant als **règims preferencials autònoms**, que no tenen reciprocitat, en l'actualitat trobem:

- **Països i territoris d'ultramar (PTU o PTUM):** Anguila, Bermudes, Territori Antàrtic Britànic i Territori Britànic de l'Oceà Índic, Illes Verges

Britàniques, Illes Caiman, Illes Malvines, Montserrat, Pitcairn, Geòrgia del Sud i Illes Sandwich del Sud, Sta. Elena, Ascensió i Tristán da Cunha, Illes Turks i Caicos (UK), Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sant Eustaqui i Sant Martí (NL), Polinèsia Francesa, Territoris Australs Francesos, Nova Caledònia i les seves dependències, Saint Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna (FR), Groenlàndia (DK) i Sant Bartolomé.

Els **PTU** depenen constitucionalment de quatre estats membres de la UE: Dinamarca (DK), França (FR), Països Baixos (NL) i Regne Unit (UK). Els nacionals dels PTU són ciutadans europeus. No obstant això, aquests països no formen part del TAU però es beneficien de l'estat d'associats que els atorga el Tractat de Lisboa amb l'objectiu de contribuir al seu desenvolupament econòmic i social.

- **Sistema de Preferències Generalitzades (SPG):** està format per tres grans grups:

- **SPG general:** Azerbaidjan, Colòmbia, Guatemala, Hondures, Maldives, Nicaragua, Panamà, El Salvador, etc.
- **SPG + d'especial estímul:** Armènia, Bolívia, Costa Rica, Cap Verd, Equador, Geòrgia, Mongòlia, Perú, Pakistan i Paraguai. *
- **SPG especial per a països menys desenvolupats:** Afganistan, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Benín, Bhutan, República Democràtica del Congo, República Centreafricana, Djibouti, Eritrea, Etiòpia, Gàmbia, Guinea, Guinea Equatorial, Guinea Bissau, Haití, Cambodja, Kiribati, Comores, Laos, Libèria, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritània, Malawi, Myanmar, Moçambic, Níger, Nepal, Ruanda, Illes Salomó, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somàlia, Santo Tomé i Príncepe, Txad, Togo, Timor Oriental, Tuvalu, Tanzània, Uganda, Vanuatu, Samoa, Iemen i Zàmbia.

- **Països dels Balcans Occidentals:** Kosovo (amb Albània, Bòsnia-Hercegovina, Macedònia i Montenegro ja s'han signat acords bilaterals).
- **Moldàvia**
- **Ceuta i Melilla**

Vegeu a l'apartat Annexos: l'**Annex II del Reglament 978/2012** en el qual es recullen tots els països que pertanyen al SPG general, l'**Annex III del Reglament 1/2014 de la Comissió** en el qual es recullen els països SPG + d'especial estímul i l'**Annex IV del Reglament 978/2012** on apareix la llista de països SPG especial per a països menys desenvolupats.

Pot passar que un mateix país es trobi en diferents règims preferencials, en aquest cas s'aplicarà la norma més favorable entre les diferents opcions, per exemple, Angola, Burundi i Níger formen part tant del SPG com de l'acord ACP. Cada acord preferencial té les seves pròpies normes d'origen, que es troben als diferents protocols independents i també les seves pròpies normes sobre prova i comprovació de l'origen.

2.2 Sistema de Preferències Generalitzades (SPG)

L'SPG és un acord comercial autònom que dona preferències no recíproques a productes originaris de països i territoris en desenvolupament, exonerant-los del

pagament de drets aranzelaris totalment o parcialment. El concepte d'SPG es va proposar per primer cop a la primera Conferència de la UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) a Ginebra el 1964 i es va acceptar pels membres de les Nacions Unides el 1968.

Els objectius de l'SPG són:

- Reduir la pobresa en països en vies de desenvolupament mitjançant la generació d'ingressos addicionals a través de les seves exportacions
- Garantir els drets humans i laborals fonamentals
- Promoure el desenvolupament sostenible i el bon govern

La política comercial de la Unió busca la coherència de complir amb aquests objectius en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament i complir amb els requisits de l'OMC, recollits especialment en la Decisió sobre tracte especial i diferenciat, reciprocitat i major participació dels països en desenvolupament, adoptada en virtut de l'Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (GATT) el 1979, segons la qual els membres de l'OMC poden concedir un tracte diferenciat i més favorable als països en vies de desenvolupament.

La UE ha concedit preferències comercials als països en vies de desenvolupament des de 1971, en el marc del seu Sistema de Preferències Aranzelàries Generalitzades. En el llibre Verd sobre la reforma de les regles d'origen de desembre de 2003, s'establia un nou enfocament de les regles d'origen en tots els acords comercials preferencials que només va acabant aplicant-se a l'SPG recollit en el Reglament europeu núm. 1063/2010. Aquesta reforma de les regles d'origen en l'àmbit SPG va entrar en vigor l'1 de gener de 2011 i va constituir la primera fase d'un projecte global de la Comissió Europea per reformar la resta de regles sobre l'origen preferencial.

Els **Llibres Verds** són documents publicats per la Comissió Europea amb l'objectiu d'estimular una reflexió sobre un tema concret en l'àmbit europeu en els quals es convida a les parts interessades (organismes i particulars) a participar en un procés de consulta i debat sobre les propostes que presenten. Es poden consultar en la base de dades del Diari Oficial de la UE, la Eur-Lex.

2.2.1 Nou esquema SPG

L'1 de gener de 2014 va entrar en vigor un nou esquema SPG aplicable fins al desembre de 2023 per la UE: [Reglament \(UE\) núm. 978/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2012](#).

En el nou esquema SPG:

- Es redueix el nombre de països beneficiaris: passa de 176 a 89. Es deixen d'aplicar preferències a països signants d'acords comercials amb iguals o més preferències i surten països classificats pel Banc Mundial com a països de renda alta o mitjana-alta (Argentina, Brasil, Cuba, Rússia, etc.).
- S'aplica un mecanisme de graduació: hi ha una nova classificació de les seccions de productes (passen de 21 a 32). Es retiren les preferències si

durant 3 anys es superen unes mitjanes de valor d'importacions de 14% en tèxtils o de 17,5% en la resta de productes.

Aquest mecanisme es complementa amb una clàusula especial per la qual no s'aplica la graduació quan les exportacions d'un país en un sector concret superen el 50% del total de les exportacions que es beneficien de l'SPG d'aquest país. El mecanisme de graduació, que respon únicament a criteris numèrics, es revisa en cada reglament utilitzant les dades corresponents als tres anys consecutius més recents.

Els sectors graduats es publiquen en un nou reglament, així a partir de l'1 de gener de 2014 i fins al 2016 s'han eliminat les preferències per a aquells productes graduats del llistat amb origen de Xina, Índia, Indonèsia i Tailàndia, ja que van superar el límit d'importacions a la UE dins dels últims 3 anys. També es van incloure Equador, Costa Rica, Nigèria i Ucraïna però sempre que no accedeixin a l'SPG+ perquè aquest criteri no s'aplica als països amb SPG+.

- Hi ha nous productes amb preferències i productes exclosos, productes que perden la preferència i pagaran drets de tercers quan s'importin a la UE.
- Es flexibilitza l'entrada a l'SPG+ i es reforça el mecanisme de supervisió.
- S'introdueix un mecanisme més transparent per a la retirada de les preferències, mecanisme de retirada temporal que tindrà lloc quan existeixi una violació greu i sistemàtica dels drets humans o laborals, mediambientals i de bon govern; exportació de productes fabricats en presons; deficiències greus en els controls duaners en matèria d'exportació de drogues, pràctiques comercials deslleials greus i sistemàtiques o infraccions d'acords sobre conservació de recursos pesquers. Exemples d'això últim han estat Myanmar i Bielorússia.
- Es creen clàusules de salvaguarda que permeten restablir els aranzels normals quan les importacions d'algun producte d'un país beneficiari puguin causar un perjudici greu als productors comunitaris. Per al sector de la confecció i l'agrícola existeixen disposicions específiques.
- S'adapten els procediments de presa de decisions.

Aquest nou reglament passa a tenir una durada de 10 anys. El Reglament anterior, núm. 732/2008 tenia una durada de 3 anys (des del 2009 al 2011).

2.2.2 Règims SPG

L'SPG comprèn tres règims preferencials, un de general i dos d'especials:

- **SPG general:** és l'estàndard que ofereix reduccions aranzelàries generoses als països en desenvolupament. A la pràctica això significa l'eliminació parcial o total dels aranzels a les dues tercers parts de totes les categories

de productes (gaire bé tots els industrials i un grup important de productes agrícoles i pesquers).

Va dirigit a tots els països en vies de desenvolupament que comparteixen una necessitat de desenvolupament comuna i es troben en una fase similar de desenvolupament econòmic. Els països que el Banc Mundial classifica com a països de renda alta o de renda mitjana-alta tenen un nivell d'ingressos per càpita que els permeten aconseguir graus més elevats de diversificació sense necessitat de les preferències aranzelàries del Sistema. Aquests països no tenen les mateixes necessitats comercials i financeres i de desenvolupament que la resta de països en vies de desenvolupament, que són més vulnerables i que, per evitar una discriminació injustificada, han de rebre un tracte diferenciatiu.

El règim general té en compte el fet que les necessitats de desenvolupament, comercials i financeres estan subjectes a canvis i roman obert per si la situació del país varia. Es mantenen durant dos anys els països amb els que hi hagi acords preferencials bilaterals que els hi atorguin les mateixes preferències aranzelàries.

- **SPG+ especial d'estímul** al desenvolupament sostenible: suposa l'eliminació total dels aranzels sobre les mateixes categories de productes inclosos en el règim general.

S'atorga a països que ratifiquen i apliquen convenis internacionals relatius a drets humans i laborals fonamentals, medi ambient i de bon govern; convenis com la Declaració de les Nacions Unides sobre el Dret al Desenvolupament de 1986, la Declaració de Río sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament de 1992, la Declaració de l'Organització Internacional del Treball (OIT) relativa als Principis i Drets Fonamentals en el Treball de 1998, la Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides de 2000, la Declaració de Johannesburg sobre el Desenvolupament Sostenible de 2002, etc.

Les preferències aranzelàries addicionals que ofereix aquest règim especial es concedeixen a aquells països en vies de desenvolupament que són vulnerables a causa de la seva falta de diversificació i a la seva insuficient integració en el sistema de comerç internacional, a fi d'ajudar-los a assumir les càrregues i responsabilitats particulars que resulten de la ratificació dels convenis anteriors, així com de la seva aplicació efectiva.

- **SPG especial per a països menys desenvolupats:** és l'acord per als països menys avançats, també anomenat iniciativa EBA (*Everything but Arms*), "Tot menys armes", que atorga accés lliure de quotes d'aranzels a tots els productes, llevat armes i municions. Aquest règim especial concedeix un accés lliure de drets al mercat de la Unió als productes originaris dels països reconeguts i classificats com menys desenvolupats per les Nacions Unides, excepte per al comerç d'armes.

En el cas dels països que les Nacions Unides deixin de classificar com a països menys desenvolupats, s'estableix un període transitori per pal·liar les conseqüències negatives de la retirada de les preferències aranzelàries concedides en el marc d'aquest règim. Les preferències aranzelàries

proporcionades a països menys desenvolupats es continuen donant a aquells que es beneficien d'un altre acord d'accés preferencial al mercat amb la Unió.

2.3 Formes d'adquisició de l'origen

Quan es tracta d'origen preferencial s'han de tenir en compte els acords subscrits per la UE amb països o territoris fora del territori duaner o amb grups d'aquells països o territoris, atès que en cadascun s'estableixen les normes d'origen concretes que atorguen beneficis o preferències aranzelàries. Aquestes preferències poden consistir en l'eliminació total dels aranzels o en reduccions d'aranzels (a vegades subjectes a un calendari progressiu de reducció fins a la total supressió) en tots o en alguns productes especificats en l'acord o règim de què es tracti.

Per exemple als llobarros importats a la UE procedents de Liechtenstein o de les Illes Fèroe (amb els quals la UE té acords preferencials) no se'ls aplica cap preferència aranzelària, en aquest cas un 16%, com si fos mercaderia no preferencial. L'aranzel preferencial varia en funció del país del qual sigui originari, així per a Xile hi ha un 1,6%, un 0% pel Marroc i un 4,8% per a Islàndia.

Les regles d'origen que la UE aplica als règims preferencials atorgats unilateralment es recullen directament al Codi Duaner i als reglaments de desenvolupament.

Article 64 del CAU

[...] En cas de mercaderies que s'acullin a mesures preferencials contingudes en acords que hagi subscrit la Unió amb països o territoris situats fora del seu territori duaner o amb grups d'aquests països o territoris, les normes d'origen preferencial s'establiran en els esmentats acords.

En cas de mercaderies que s'acullin a mesures preferencials adoptades unilateralment per la Unió per a països o territoris situats fora del seu territori duaner o PTU associats a la UE, la Comissió adoptarà mesures per les quals s'estableixin les normes d'origen preferencial. Aquestes normes es basaran o bé en el criteri que les mercaderies s'hagin obtingut enterament o bé en el criteri que les mercaderies han estat objecte de transformació o elaboració suficient.

En el cas de mercaderies que s'acullin a les mesures preferencials que estableix el Protocol 2 de l'Acta d'Adhesió de 1985 pel comerç entre el territori duaner de la Unió i Ceuta i Melilla, les normes d'origen preferencial s'adoptaran de conformitat amb l'article 9 d'aquest protocol.

En el cas de mercaderies que s'acullin a les mesures preferencials de règims preferencials establerts en favor dels PTU associats a la Unió, les normes d'origen preferencial s'adoptaran d'acord amb l'article 203 del TFUE.

[...]

Així, les normes d'origen varien d'uns acords a uns altres i, en general, contenen normes més estrictes que les formulades per l'aplicació de l'origen no preferencial, però existeixen unes disposicions comunes o semblants a la major part dels acords, són les següents:

- Caràcter originari
- Regles d'acumulació
- Operacions mínimes o transformacions insuficients
- Tolerància general
- Regla del no reintegrament
- Principi de territorialitat
- Transport directe
- Consideracions especials
- Proves d'origen

2.3.1 Caràcter originari

Els productes considerats com a enterament obtinguts en el règim preferencial són molt semblants als recollits en el règim comú o no preferencial.

De forma genèrica, en els diferents protocols, les mercaderies han de tenir el caràcter d'originari per tenir el tractament preferencial, és a dir, han de ser fabricades a partir de materials o components que hagin estat criats o produïts en el país beneficiari i, si no, almenys han de complir amb un cert nombre de processos de transformació o elaboració en el país beneficiari. Han de ser mercaderies **enterament obtingudes o suficientment elaborades o transformades**. Per a les mercaderies que no siguin enterament obtingudes, el caràcter originari es pot aconseguir per les regles establertes en forma de llista en cada acord.

Així, es consideren productes enterament obtinguts en un país beneficiari:

- Els **productes minerals** extrets del sòl o del fons dels seus mars o oceans.
- Les plantes i **productes vegetals** cultivats o que s'hi cullin.
- Els **animals vius** que hi neixen i que s'hi crien.
- Els productes provinents d'animals vius que s'hi crien.
- Els productes provinents d'**animals sacrificats** que hi hagin nascut o que s'hi hagin criat.
- Els productes de la **caça** o de la **pesca** que s'hi practica.
- Els productes de l'**aqüicultura** consistents en peix, crustacis i mol·luscs que hi hagin nascut o que s'hi hagin criat.
- Els productes de la **pesca marítima** i altres productes extrets del mar, fora del mar territorial del país, per vaixells matriculats o registrats al país en qüestió i amb bandera d'aquell país (i que compleixin condicions de nacionalitat).

- Les mercaderies obtingudes a bord de **vaixells factoria** a partir, exclusivament, dels productes esmentats en la condició anterior originaris del país en qüestió i sempre que aquest vaixells factoria estiguin matriculats o registrats al país esmentat i que enarborin la seva bandera (i que compleixin condicions de nacionalitat).
- Els **articles usats** que s'hi recullin aptes únicament per a la recuperació de matèries primeres
- Els **residus** i les **deixalles** que resulten derivats d'operacions de fabricació que s'hi efectuin
- Els productes **extrets del sòl subsòl marí** fora del mar territorial, sempre que aquest país exerceixi l'efecte d'explotació, drets exclusius sobre aquest sòl o subsòl.
- Els que s'obtenen exclusivament a partir de les mercaderies esmentades en els punts anteriors.

Els requisits de nacionalitat dels vaixells factoria, a efectes de considerar una mercaderia enterament obtinguda, són:

- Estar matriculats o registrats en un país de l'acord.
- Enarborar el pavelló d'un país de l'acord.
- La propietat del vaixell ha de pertànyer a nacionals d'un país de l'acord, almenys en un 50%, i amb seu social en aquell país i que la majoria de membres del Consell d'administració siguin també nacionals.
- El capità i els oficials han de ser nacionals d'un país de l'acord.
- El 75% de la tripulació ha de ser nacional d'un país de l'acord.

2.3.2 Regles d'acumulació

Existeixen una sèrie de mesures que intenten afavorir l'intercanvi de mercaderies amb països tercers amb els quals hi ha acords preferencials signats. L'acumulació permet a les parts d'aquests acords utilitzar els productes originaris que provenen de cadascuna d'aquestes parts com si fossin originaris. En el sistema d'acumulació no cal que la transformació sigui necessàriament suficient, es concedeix un origen determinat sense complir amb el requisit de l'última transformació o elaboració substancial quan les mercaderies són dels països signants dels acords.

Tots els criteris i mètodes per determinar l'origen preferencial han d'aplicar-se amb claredat i flexibilitat. L'acumulació és un exemple d'aquesta flexibilitat, fa referència a la no submissió a normes de transformació suficient quan les matèries són de països beneficiaris de l'acord preferencial (països socis). L'objectiu és una major integració i més possibilitats de subministrament dels països socis.

Les regles d'acumulació d'origen són molt semblants en tots els acords d'origen preferencial subscrits per la UE, encara que hi ha algunes diferències. Per comprovar aquestes normes s'ha de veure el protocol corresponent de cada acord on s'especifiquen els criteris específics per aplicar l'acumulació.

Pot haver-hi algun acord que no reguli regles d'acumulació aplicables, llavors el caràcter originari del producte estarà subjecte a l'existència d'una elaboració o transformació suficient.

Existeixen diferents **tipus d'acumulació** que són: acumulació bilateral, acumulació diagonal, acumulació regional, acumulació ampliada i acumulació total.

Acumulació bilateral

L'acumulació bilateral es dona entre dos països socis. Aquest tipus d'acumulació permet que matèries originàries de la UE se sotmetin a elaboracions o transformacions en el país beneficiari i es considerin originàries del país beneficiari, i al contrari. L'únic requisit és que la transformació realitzada ha de tenir uns mínims, ha de ser més que la transformació insuficient que es defineix en cada acord. Aquest tipus d'acumulació s'aplica en tots els acord bilaterals celebrats per la UE i en els seus règims autònoms.

Exemple d'acumulació bilateral

A efectes de l'SPG, per tal que les camises amb partida aranzelària 6205 obtinguin el caràcter originari d'un país beneficiari, com és per exemple Bangladesh, han de fabricar-se a partir de teixit acompanyat de confecció (inclòs el tall) o fabricació a partir de teixits sense brodar amb valor que no excedeixi del 40% del preu EXW del producte. S'ha de complir una d'aquestes regles perquè la peça de roba es pugui considerar originària de Bangladesh.

Si en la producció de les camises s'utilitza teixit comunitari espanyol i botons de Nova Zelanda (mercaderia amb origen no preferencial) que no passa del 5% del valor EXW de les camises finals, les regles d'acumulació bilateral permeten que aquestes camises es considerin originàries de Bangladesh, ja que la transformació realitzada en aquell país (tall i confecció) és més que una elaboració mínima.

Acumulació diagonal

L'acumulació diagonal es produeix entre diferents socis que tinguin establerta una xarxa d'acords entre ells. Té la mateixa finalitat que l'acumulació bilateral però s'aplica quan hi ha tres països socis, com a mínim. El requisit principal és que tots els socis han d'haver signat acords de lliure comerç que estableixin regles idèntiques en matèria d'origen. Les matèries originàries d'un país que no hagi signat un acord amb els països de fabricació final i de destí final es consideren no originàries. Aquest sistema també s'anomena de geometria variable.

Com a exemples d'aquesta forma d'acumulació hi ha:

- L'acumulació paneuropea que associa a la UE, els països de l'AELC i Turquia.

- L'acumulació paneuromediterrània, que inclou, a part dels anteriors, nou països mediterranis (Algèria, Cisjordània i la Franja de Gaza, Egipte, Israel, Jordània, Líban, el Marroc, Tunísia i Síria) i les Illes Fèroe.

Aquesta última zona d'acumulació requereix, per a la seva aplicació, que tots els països membres substitueixin el protocol de normes d'origen dels seus respectius acords de lliure comerç pel nou protocol d'origen paneuromediterrani. La Comissió publica periòdicament un quadre de doble entrada, a mesura que els països van signant un nou protocol, que permet conèixer entre quins països és d'aplicació l'acumulació paneuromediterrània i des de quina data.

Podeu consultar un [exemple de comunicació publicada a l'abril de 2014](#).

Exemple d'acumulació diagonal

S'importa al Marroc teixit originari de la UE amb codi aranzelari 5112; el folre amb partida aranzelària 5513 és originari de Noruega.

Al Marroc es confeccionen els vestits amb partida aranzelària 6203. L'última elaboració es realitza al Marroc (confecció), essent una transformació que va més enllà de l'elaboració insuficient. En conseqüència, els vestits adquireixen l'origen marroquí i poden exportar-se a altres països amb els quals resulta aplicable el sistema d'acumulació.

En un cas com aquest, si no hi hagués un acord de lliure comerç entre el Marroc, la UE i Noruega, els folres noruecs haurien de considerar-se com a no originaris i els vestits no tindrien el caràcter originari del Marroc.

L'acumulació diagonal permet que s'utilitzin matèries dels països socis, essent el país d'origen aquell on es realitzi l'última transformació, sempre que sigui més elevada que el nivell insuficient. Si aquesta regla no es compleix, el país d'origen serà el que aportí més valor afegit.

Acumulació regional

L'acumulació regional és d'aplicació dins de l'SPG. És una forma d'acumulació diagonal que permet acumular matèries entre els països beneficiaris del sistema que són membres del mateix grup regional. D'acord amb les disposicions de desenvolupament del CAU hi ha quatre grups regionals:

- Grup I: Brunei, Cambodja, Indonèsia, Laos, Malàisia, Birmània/Myanmar, Filipines, Tailàndia i Vietnam.
- Grup II: Bolívia, Colòmbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Panamà, Perú i Veneçuela.
- Grup III: Bangladesh, Bhutan, Índia, Maldives, Nepal, Pakistan i Sri Lanka.
- Grup IV: Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai.

Les matèries originàries d'un país del grup regional que han estat elaborades o transformades en un altre país beneficiari del mateix grup, es consideren originàries de l'últim país, si es compleix la condició que el valor afegit en l'últim país sigui superior al valor en duana de les matèries originàries que s'hagin utilitzat

provinents de qualsevol dels altres països del grup regional i que l'elaboració realitzada sigui més que transformació insuficient.

Si no es compleixen aquestes dues condicions, les mercaderies es consideren originàries del país del grup regional responsable dels productes originaris amb el valor en duana més elevat, d'entre tots els països del grup regional.

Exemple d'acumulació regional SPG

Camises amb codi aranzelari 6205 i valor 1.000€ que es confeccionen a Indonèsia amb teixit originari de Vietnam, amb un valor de 300€, i botons de Laos, amb un valor de 50€. Tots tres països són SPG del Grup regional I.

La mercaderia serà originària d'Indonèsia ja que el valor dels teixits és menys del 50% del valor de la camisa. Si no, seria originària de Vietnam.

Acumulació ampliada

Dins del sistema SPG, la UE crea l'acumulació ampliada amb els països amb els quals té acord de lliure comerç.

Amb una sol·licitud prèvia d'un país beneficiari, determinades matèries originàries de països tercers, amb els quals la UE té acords de lliure comerç, es consideren matèries originàries del país SPG beneficiari quan han estat objecte de transformació ulterior o han estat incorporades a un producte que s'ha fabricat en aquell país. La transformació ha de ser superior a les mínimes i queden excloses les matèries dels capítols 1 a 24 del Sistema Harmonitzat.

No cal que els productes siguin originaris del mateix grup regional, s'amplia l'acumulació a productes originaris de països amb els quals la UE té acords de lliure comerç i que s'elaboren en països SPG, sempre amb una sol·licitud prèvia.

Amb Noruega, Suïssa i Turquia ja es preveu l'acumulació en un país SPG sense sol·licitud prèvia perquè tots els països apliquen les mateixes normes SPG. Les disposicions de desenvolupament del CAU tracten de manera separada l'acumulació amb Suïssa, Noruega i Turquia en SPG.

Acumulació total

L'acumulació total suposa una forma més d'integració econòmica. Permet a països socis realitzar transformacions o elaboracions en productes no originaris dins de l'àrea que formen. Totes les elaboracions es tenen en compte a efectes de determinació de l'origen, es valoren en el seu conjunt i tots els països participants es consideren una sola zona. Si les diferents transformacions són insuficients en cadascun dels països socis, per acumulació total, totes les operacions portades a terme en els diferents països es tenen en compte conjuntament per determinar si es compleixen els requisits de transformació suficient.

La diferència amb els altres tipus d'acumulació és que aquí es permeten transformacions insuficients sobre mercaderies no originàries en diferents països socis, sempre que, en el seu conjunt sí que compleixin els requisits d'origen de

transformació suficient. En canvi a l'acumulació bilateral i diagonal la mercaderia ha de ser originària d'un país soci i llavors no cal la transformació suficient, però sí que cal la transformació mínima.

Aquest tipus d'acumulació es troba en els règims preferencials: ACP, PTU, el Magrib i EEE. Per exemple, en l'acord de la UE amb el Marroc, a part de l'acumulació bilateral entre tots dos, hi ha una acumulació total de l'origen entre la UE, el Marroc, Algèria i Tunísia.

Exemple d'acumulació total

El filat de cotó amb partida aranzelària 5205 no originari s'importa a la UE on es transforma en teixit amb partida 5208. El teixit s'exporta a Tunísia on es talla i es confeccionen camises per homes amb partida 6205.

Les normes d'origen estableixen que, per tal que es confereixi el caràcter originari, el teixit i el cosit s'han d'efectuar en un mateix país. Per tant, d'acord amb les normes d'acumulació total, el teixit fet a la UE es considerarà realitzat a Tunísia, com si fos una única zona. Les camises confeccionades a Tunísia adquiriran el caràcter originari preferencial de Tunísia i es podran exportar amb origen preferencial als països que admeten aquesta acumulació, com són per exemple el Magreb i la UE.

2.3.3 Operacions mínimes

En els annexos dels acords preferencials es fa referència al nivell mínim de transformació, sobre les matèries no originàries, que confereix l'origen. Si una norma estableix que es pot utilitzar una matèria, en una fase de fabricació determinada, per conferir l'origen, també es podrà utilitzar en una fase anterior, però no en una etapa posterior.

Els productes han d'estar suficientment elaborats o transformats, d'acord amb els criteris o mètodes establerts (canvi de partida aranzelària, determinat valor *ad valorem* de les matèries no originàries, procés específic, etc.). Tots aquests criteris per determinar una elaboració o transformació suficient només s'apliquen quan hi ha matèries no originàries que s'han importat d'un tercer país no membre de l'acord. Si les matèries són originàries, ja no han de complir els requisits anteriors.

Per exemple, en l'àmbit SPG, a l'annex 22-03 del Reglament 2015/2446, s'estableix una llista d'operacions d'elaboració o transformació que confereixen el caràcter originari a productes que no siguin enterament obtinguts en el país beneficiari.

Vegeu l'annex 22-03 del Reglament 2015/2446

En altres preferències atorgades unilateralment per la UE (no SPG) la llista de transformacions mínimes de matèries no originàries que confereixen l'origen es recullen a l'annex 22-11 del Reglament 2015/2446.

Vegeu l'annex 22-11 del Reglament 2015/2446

També s'estableixen una sèrie d'operacions que no confereixen l'origen per si soles o combinades entre si. Les operacions que es consideren **insuficients** per conferir el caràcter de producte originari són les següents:

- Les destinades a garantir la conservació dels productes durant el seu transport i emmagatzematge.

- Les divisions o agrupacions de paquets.
- El rentat, neteja i eliminació de pols, òxid, olis, pintura o altres revestiments.
- El planxat de tèxtils i articles tèxtils.
- La pintura i el poliment simples.
- La pela o mòlta parcial o total d'arròs; poliment i setinat dels cereals i l'arròs.
- La coloració o aromatització del sucre o la formació de terrossos de sucre, la mòlta total o parcial del sucre cristal·litzat.
- Espellofar, extraure pipes o ossos i pela de fruites, fruits secs i llegums.
- Afilat, rectificació i talls senzills.
- Treure la pols, garbellar, selecció, classificació o preparació d'assortiments.
- Simple envasament d'ampolles, llaunes, pots, bosses, estoigs i capsos o la col·locació sobre cartolines o taulers, etc. i qualsevol altra operació senzilla d'embalatge.
- La col·locació de marques, etiquetes, logotips i altres signes distintius semblants en els productes o en els seus envasos.
- La simple barreja de productes, fins i tot de classes diferents; la barreja de sucres amb qualsevol matèria.
- La simple addició d'aigua o la dilució, la deshidratació o la desnaturalització de productes.
- El muntatge simple de parts d'articles per formar un article sencer o el desmuntatge de productes en peces.
- La combinació de dues o més de les operacions anteriors.
- El sacrifici d'animals.

Exemple d'elaboració insuficient

Un simple muntatge de parts d'articles per formar un article complet (o al revés en cas de desmuntatges) que compleixi amb el criteri de canvi de partida aranzelària no tindrà el caràcter d'originari.

Així, si s'importen a l'Índia bicicletes originàries de la Xina amb codi aranzelari 871200 i després es venen en peces, per exemple si els pneumàtics s'exporten a la UE amb partida aranzelària 401150, aquests pneumàtics tindran origen igualment xinès i no de l'Índia.

En les transformacions no es tindran en compte els elements **neutres** com l'energia, les eines, etc.

2.3.4 Tolerància general

La tolerància general també es coneix com a criteri alternatiu. En els acords preferencials es recull que els fabricants poden utilitzar mercaderies no originàries sempre que no superin un determinat percentatge, en valor o en pes. Cada acord reflecteix el màxim de contingut no originari que serà permès per cada norma específica. El percentatge permès de tolerància varia d'un règim preferencial a un altre i, en general, no s'aplica als productes tèxtils per als quals hi ha normes específiques incloses en els notes de cada acord.

En l'àmbit SPG la norma d'origen estableix que es permet la utilització de productes no originaris sempre que no es sobrepassi:

- El 15% del pes del producte per als articles dels capítols 2 i 4 a 24 del Sistema Harmonitzat;
- El 15% del valor EXW per als altres productes, excepte els classificats en els capítols 50 a 53, als quals se'ls apliquen uns altres nivells de tolerància.

Exemple de tolerància general en l'àmbit SPG

Si utilitzem matèria primera de països amb origen no preferencial o comú com Estats Units o Xina per fabricar ceres amb partida 3404, perquè es pugui considerar transformació suficient en el país SPG beneficiari, cal que, en total, el pes d'aquesta matèria primera utilitzada no superi el 15% del pes final del producte.

2.3.5 Regla del no reintegrament o Non Draw Back

La regla del no reintegrament o *Non Draw Back* també s'anomena prohibició d'exempció o devolució de drets. En els acords preferencials bilaterals es recull una prohibició que consisteix en el fet que les matèries no originàries utilitzades en la fabricació dels productes de països, que després tindran el benefici d'origen preferencial, no han d'haver estat objecte d'exempcions o devolució de drets duals, és a dir, han d'haver satisfet els drets aranzelaris corresponents. L'objectiu d'aquesta prohibició és prevenir qualsevol distorsió de comerç o competència deslleial.

2.3.6 Principi de territorialitat

El principi de territorialitat és una condició addicional per garantir la identitat dels productes originaris, per evitar substitucions o operacions amb països que no són d'origen preferencial. Aquest principi exigeix que les transformacions es duguin a terme únicament en territoris de les parts signants dels acords

preferencials. Les condicions d'adquisició del caràcter originari han de complir-se i mantenir-se sense interrupció i els productes han de ser els mateixos. Si les mercaderies exportades es retornen, es consideraran no originàries a no ser que es pugui demostrar que són les mateixes i que no han patit més operacions que les necessàries per al seu manteniment o conservació.

2.3.7 Transport directe

La disposició de transport directe està relacionada amb el principi de territorialitat i és un requisit indispensable per a l'aplicació del règim preferencial. El transport de la mercaderia no ha de passar per països aliens a l'acord. Existeix una excepció en el cas d'enviaments únics amb transbordament o dipòsit temporal en un país tercer, si és necessari i si estan sotmesos a la vigilància duanera d'aquell país i no es fan unes altres operacions que les de càrrega, descàrrega o conservació.

La disposició de transport directe també s'anomena regla de no manipulació (per a països SPG). Els productes no han d'haver estat alterats, transformats de cap manera o haver estat objecte d'operacions diferents de les destinades a mantenir-los en bon estat o diferents de l'addició o la col·locació de marques, etiquetes, precintes o qualsevol altra documentació per garantir el compliment dels requisits nacionals específics aplicables a la Unió, abans de la seva declaració per a despatx a lliure pràctica.

Els productes podran emmagatzemar-se a condició que romanguin sota vigilància duanera al país o països de trànsit. El fraccionament dels enviaments podrà tenir lloc quan el dugui a terme l'exportador o es faci sota la seva responsabilitat, sempre que les mercaderies en qüestió romanguin sota vigilància duanera al país o països de trànsit.

En cas que les autoritats duaneres tinguin motius per creure que no s'ha complert amb aquesta regla, podran sol·licitar al declarant que porti proves del seu compliment, mitjançant qualsevol document o altres proves materials basades en el marcat o numeració de paquets o relacionades amb les mercaderies. Es podrà acreditar el compliment d'aquests requisits mitjançant:

- Document únic de transport (CMR, B/L, AWB, etc.).
- Certificat de no manipulació expedit per la duana del país tercer amb les dades necessàries (descripció exacta dels productes, data de descàrrega i càrrega i nom dels vaixells i mitjans de transport utilitzats, certificació de les condicions en les que els productes van romandre en trànsit).
- Qualsevol altre document de prova.

2.3.8 Consideracions especials

Les consideracions especials que s'apliquen per a la determinació de l'origen no preferencial també s'apliquen a l'origen preferencial, concretament les referides a:

- Envasos i unitats de qualificació.
- Accessoris, peces de recanvi i eines. Formaran part de la màquina si s'expedeixen conjuntament. Formen part habitual de l'equip, el seu preu està inclòs en el de la màquina i no es factura per separat.
- Assortiments. Són originaris quan tots els productes que els componen ho siguin, però hi ha una tolerància del 15% del valor de productes no originaris sobre el valor EXW de l'assortiment (quan hi ha productes originaris i no originaris).

2.3.9 Proves d'origen

En cada règim preferencial s'estableixen les possibles formes de justificació de l'origen. L'origen preferencial sempre s'haurà de provar si es vol obtenir el benefici aranzelari que correspongui (reducció o anul·lació de l'aranzel).

L'acreditació o justificació de l'origen i les possibles excepcions es tractaran amb detall a l'apartat "Proves d'origen".

2.4 Criteris complementaris per a la determinació de l'origen de les mercaderies

A part dels criteris bàsics, es recullen criteris complementaris aplicables a les mercaderies amb origen preferencial que no sempre s'inclouen en tots els acords:

- **Règim aplicable a exposicions públiques.** Per a béns enviats per a exposicions a països tercers, als quals sigui aplicable l'acumulació, i que es venen després de l'exposició per ser importats al país de l'acord. En aquest cas es beneficiarà de la preferència de l'origen si es demostra a satisfacció de la duana que:
 - Els productes es van expedir directament des de la UE o des del país de l'acord al país de l'exposició i efectivament es van exposar.
 - Els productes s'han venut o han estat cedits per l'exportador a un destinatari a la UE o a un país de l'acord.
 - Els productes s'han enviat de tornada en el mateix estat en què van anar a l'exposició, mentre es fa l'exposició o just després.

- Els béns s’han usat només per exhibició en l’exposició.
 - En els certificats d’origen constarà el nom i adreça de l’exposició.
- **Principi de tolerància extraterritorial.** És una excepció al requisit de territorialitat quan les mercaderies són mercaderies de retorn, que han de justificar que són les mateixes i que no han tingut cap operació que no sigui la de conservació o quan, sota estrictes condicions es realitzen operacions de transformació en països aliens a l’acord, però sense que perdin el caràcter preferencial de la mercaderia. És una excepció al principi de territorialitat que no s’aplica als productes tèxtils dels capítols 50 a 63 del Sistema Harmonitzat.
 - **Excepció a les normes d’origen.** Són derogacions temporals que permeten regles d’origen contingudes en acords. En alguns acords preferencials es regulen condicions i procediments concrets per concedir l’origen menys estrictes, per afavorir el desenvolupament d’indústries existents o la creació de noves indústries en determinats països, sempre que no perjudiqui greument la indústria ja establerta a la UE. Aquestes excepcions s’autoritzen mitjançant reglaments o decisions publicats amb aquest objectiu per indicar les quantitats de productes concrets que es podran importar a la UE durant un període de temps limitat (mentre els productors es preparen per complir la norma d’origen establerta). Es gestionen com a contingent i estan convenientment justificades, quantificades i basades en el foment del desenvolupament.

Article 64 CAU

[...]

A iniciativa pròpia o prèvia sol·licitud d'un país o territori beneficiari, la Comissió podrà concedir-li, per determinades mercaderies, una excepció temporal a les normes d'origen preferencial (als països amb els quals tenim mesures preferencials adoptades unilateralment). Aquesta excepció temporal estarà justificada per un dels motius següents:

- Factors interns o externs que facin que aquest país o territori beneficiari es vegi temporalment en la impossibilitat de complir les normes d'origen preferencial.
- Que el país o territori beneficiari necessiti un període de preparació per complir amb aquestes normes.

El país o territori beneficiari interessat presentarà a la Comissió per escrit una sol·licitud d'excepció on es faran constar els motius pels quals es sol·licita i acompanyada de documents justificatius adequats.

L'excepció temporal quedarà limitada a la durada dels efectes dels factors interns i externs que hagin motivat la seva concessió, o al termini que requereixi el país o territori beneficiari per aconseguir el compliment de les normes.

Quan es concedeixi una excepció, el país o territori beneficiari haurà de complir amb els requisits establerts pel que fa referència a la informació que s'ha de facilitar a la Comissió en relació amb la utilització de l'excepció i la gestió de les quantitats per a les quals es concedeix l'excepció.

2.5 Unions duaneres

La UE manté acords amb alguns països basats en el concepte d'Unió Duanera on regeix el principi de lliure circulació de mercaderies, tant si són originàries com de tercers països però despatxades a lliure pràctica en algun dels països socis. És a dir, hi ha lliure circulació de mercaderies que tinguin l'estatut duaner comunitari o l'estatut d'algun país soci.

Són unions duaneres que, a diferència de la unió duanera que constitueix la UE, no abasten la totalitat de les mercaderies.

En aquest enllaç podeu consultar les [unions duaneres](#).

Aquestes unions duaneres són:

- Amb San Marino, aquí queden exclosos els productes CECA (carbó i acer).
- Amb Turquia, només per a productes industrials i exclou els productes agrícoles i CECA amb els quals es mantenen acords preferencials.
- Amb Andorra, per a productes dels capítols 24 a 97 del SH.

Exemple d'unió duanera amb Turquia

S'importen a Turquia teixits de l'Índia i es despatxen a lliure pràctica (paguen els drets aranzelaris corresponents i passen totes les formalitats duaneres). Aquests teixits tenen, per tant, l'estatut duaner turc.

Els teixits acaben exportant-se a l'Estat espanyol, on no es pagaran drets aranzelaris a la importació (però sí IVA, si són per vendre'ls a empreses dins de l'Estat). La mercaderia turca té el mateix tractament que si vingués d'un altre país de la UE, únicament haurà de documentar-se amb una certificació determinada.

3. Proves d'origen

L'origen de les mercaderies s'ha d'acreditar per complir amb la legislació duanera i per evitar qualsevol tipus de frau a la normativa. A vegades també es requereix per cobrir altres necessitats de caràcter comercial.

Les proves d'origen seran diferents en funció del règim on ens trobem:

- **Origen no preferencial.** La justificació de l'origen no preferencial d'una mercaderia no es realitza a efectes d'aplicar un benefici aranzelari, sinó que es controlarà i comprovarà per evitar que es vulnerin mesures de tipus comercial, econòmic, fitosanitari, de seguretat, de protecció de drets intel·lectuals, de la política agrària comunitària o mesures de salvaguarda. Per exemple, per aplicar mesures antidúmping que s'hagin establert per mercaderies originàries d'un país en concret.
- **Origen preferencial.** L'acreditació de l'origen preferencial que generarà normalment beneficis o preferències aranzelàries es recull de forma precisa en cada acord preferencial. Quan es tracti d'origen preferencial autònom el CAU n'estableix les formes de justificació.
- **Unions Duaneres.** La circulació lliure de les mercaderies entre els diferents territoris o parts de cadascuna de les unions duaneres s'haurà d'acreditar amb documents específics.

La forma normal d'acreditar l'origen serà mitjançant un certificat d'origen expedit per les autoritats o organismes competents del país en qüestió. La normativa aplicable en cada supòsit sol establir un període durant el qual seran vàlides les proves d'origen. En determinats casos també es podrà justificar l'origen amb modalitats simplificades, mitjançant declaracions del propi exportador. I en casos molt concrets, existeixen algunes exempcions a la presentació de proves d'origen.

Les autoritats duaneres podran exigir que el declarant acrediti l'origen de les mercaderies que ha detallat en el DUA. Quan hi hagin dubtes raonables sobre la prova d'origen que s'hagi presentat, les autoritats duaneres podran exigir qualsevol altra prova complementària necessària per cerciorar-se que la indicació de l'origen compleix la legislació aplicable de la Unió. A més, s'han establert sistemes de cooperació entre les administracions emissores i receptores de proves d'origen a efectes de control.

El control i les comprovacions de les proves d'origen es fan en el moment d'importació de les mercaderies, per aplicar correctament tota la normativa duanera de la Unió. Des de la UE s'expediran, així mateix, els documents que acreditin l'origen de la mercaderia comunitària conforme a les normes vigents al país o territori de destí.

3.1 Justificació de l'origen no preferencial

Concepte de contingent

El contingent aranzelari és una mesura que permet establir un límit de quantitat de producte lliure d'aranzels per un determinat període de temps, atorgant llicències d'importació limitades per a determinats països o per a tots. Un cop el període s'acaba, es torna a aplicar l'aranzel normal.

L'origen de dret comú o no preferencial no ha de ser justificat a efectes d'aplicació de l'aranzel, excepte que hi hagi una norma que ho estableixi de forma expressa per a una determinada operació. Per exemple, es demana justificació quan hi ha un contingent aranzelari, per condicions fitosanitàries, en casos d'etiquetatge, en casos de productes d'origen animal o vegetal, per raons de salut i seguretat alimentària, etc.

Les proves d'origen que hagin de presentar-se a la importació d'una mercaderia a la UE només seran vàlides si compleixen els criteris fixats en la legislació comunitària. En general es demana que:

- Hagin estat expedides per l'autoritat o organisme que ofereixi les garanties necessàries i estigui degudament facultat a l'efecte.
- Continguin totes les indicacions necessàries per a la correcta identificació de la mercaderia a la qual fan referència i, en concret:
 - Número d'ordre, marques, quantitat i naturalesa dels paquets
 - Descripció de la mercaderia
 - Pes brut i net de la mercaderia, a vegades també volum
 - Nom de l'expedidor
 - Designació de la mercaderia
- Es certifiqui sense ambigüitat que la mercaderia a la qual fa referència és originària d'un país determinat.

A part d'aquests requisits genèrics, els certificats d'origen no preferencial poden presentar variacions en funció de cada país concret. Dependrà de cada normativa interna i, com que no hi ha un únic model, es coneixen també com a certificats universals o generals. Podeu veure un model de certificat universal suís a la figura [3.1](#).

FIGURA 3.1. Certificat universal suís

Expéditeur Expéditeur Esportatore Exporter		Nr. No.	
Empfänger Destinataire Destinataro Consignee		URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATO D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT CONFÉDÉRATION SUISSE CONFEDERAZIONE SVIZZERA SWISS CONFEDERATION	
			
		Ursprungsland Pays d'origine Paese d'origine Country of origin	
Angaben über die Beförderung (Ausfüllen freigestellt) Informations relatives au transport (indication facultative) Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) Particulars of transport (optional declaration)		Bemerkungen Observations Osservazioni Observations	
Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbeschreibung Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises Marche, numeri, numeri e natura dei colli, designazione delle merci Marks, numbers, number and kind of packages, description of the goods		Nettogewicht Poids net Peso netto Net weight kg, l, m³ etc. etc.	
		Bruttogewicht Poids brut Peso lordo Gross weight	
Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Ware La Chambre de commerce suisse certifie l'origine des marchandises désignées ci-dessus La sottoscritta Camera di commercio certifica l'origine delle merci summenzionate The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods			
Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell Chambre de commerce et de l'industrie de St.Gall-Appenzell Camera di commercio e dell'industria di San Gallo-Appenzell Chamber of Commerce and Industry of St.Gall-Appenzell			
St.Gallen,			

8/GUZ PDF, 28.07.2008

Ara bé, els certificats d'origen relatius a determinats productes que gaudeixen de règims especials d'importació no preferencial, s'expediran d'acord amb el formulari que figura a l'annex 22-14 del Reglament 2015/2447. Podeu veure'n el model a la figura 3.2.

FIGURA 3.2. Certificat d'origen per a règims especials d'importació no preferencial

1 Expedidor	CERTIFICADO DE ORIGEN para importaciones de productos que disfrutan de regímenes especiales de importación no preferenciales en la Unión Europea No AUTORIDAD EXPEDIDORA	
2 Destinatario (indicación facultativa)	3 AUTORIDAD EXPEDIDORA	
NOTAS A. El formulario del certificado deberá cumplimentarse a máquina de escribir o mediante un procedimiento mecanográfico o similar. B. El original del certificado deberá presentarse junto con la declaración de despacho a libre práctica en la aduana competente de la Unión Europea.	4 País de origen	
	5 Observaciones	
6 Número de orden — Marcas y numeración — Número y naturaleza de los bultos — DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	7 Masa bruta y neta (kg)	
8 SE CERTIFICA QUE LAS MERCANCÍAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE SON ORIGINARIAS DEL PAÍS QUE FIGURA EN LA CASILLA Nº 4 Y QUE LAS INDICACIONES DE LA CASILLA No 5 SON CORRECTAS. Lugar y fecha de expedición Firma Sello de la autoridad expedidora		
9 RESERVADO PARA LAS AUTORIDADES ADUANERAS DE LA UNION EUROPEA		

Aquests certificats d'origen només podran incloure un exemplar identificat pel terme “original” situat al costat del títol del document. Si calen exemplars addicionals han de contenir l'esment de “còpia” al costat del títol del document.

Hauran de contenir també totes les indicacions necessàries per identificar correctament la mercaderia. Les entitats duaneres de la Unió únicament acceptaran com a vàlid l'original del certificat d'origen. Tenen les següents característiques:

- El format del certificat d'origen per a règims especials d'importació no preferencial serà de 210 × 297 mm; es permetrà una tolerància en la longitud de fins a 8 mm per excés o 5 mm per defecte.
- El paper emprat haurà de ser blanc, sense pasta mecànica i d'un pes mínim de 40 g/m².
- L'anvers de l'original estarà revestit d'una impressió de fons de garantia de

color groc que faci perceptible a la vista qualsevol falsificació per mitjans mecànics o químics.

- Els certificats d'origen s'imprimiran i emplenaran a màquina en una de les llengües oficials de la Unió.
- El certificat no haurà de presentar esmenes ni ratlladures. Les modificacions que hagin d'incloure's s'efectuaran ratllant les indicacions errònies i afegint, si escau, les indicacions desitjades. Tals modificacions hauran de ser aprovades pel seu autor i ser visades per les autoritats d'expedició.
- Totes les indicacions addicionals que exigeixi el compliment de la legislació de la Unió per la qual es regulen els règims especials d'importació hauran d'introduir-se en la casella 5 del certificat d'origen.
- Hauran de ratllar-se els espais que no s'utilitzin de les caselles 5, 6 i 7, impossibilitant així qualsevol afegit posterior.
- Cada certificat d'origen haurà de comptar amb un número de sèrie, imprès o no, destinat a la seva identificació i haurà de portar el segell de l'autoritat d'expedició, així com la signatura de la persona o persones habilitades a aquest efecte.

Tots els certificats d'origen s'han d'expedir per parts de les autoritats competents del tercer país del que siguin originaris els productes o per un organisme fiable degudament autoritzat per a aquest efecte. Les autoritats expedidores han de conservar una còpia de cadascun dels certificats d'origen expedits. S'han d'expedir abans que els productes als quals fan referència, siguin declarats per a l'exportació en el tercer país d'origen.

Excepcionalment es poden expedir certificats d'origen després de l'exportació, quan hi hagi hagut errades, omissions involuntàries o circumstàncies especials; són els anomenats certificats *a posteriori*.

El període de validesa del certificat d'origen serà de 12 mesos a partir de la data de la seva expedició per part de les autoritats competents.

Per a l'exportació, s'expediran certificats d'origen des de la UE quan així ho requereixi la normativa del país de destí. L'importador haurà de demanar a l'exportador que afegeixi a la resta de la documentació un certificat d'origen concret. En el cas d'Espanya els únics organismes competents per expedir certificats d'origen són les cambres de comerç. La validesa del certificat d'origen no preferencial d'exportació dependrà del país de destí.

A la figura 3.3 podeu veure el model de certificat d'origen no preferencial fet des de la UE.

Vegeu les instruccions de la Cambra de Comerç de Barcelona per emplenar el certificat d'origen a l'Annex 3.4 i una plantilla per poder sol·licitar-ho.

FIGURA 3.3. Certificat d'origen universal expedit per la UE

1 Absender - Consignor - Expéditeur - Expedidor		D 935356		ORIGINAL	
2 Empfänger - Consignee - Destinataire - Destinatario		EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT EUROPEAN COMMUNITY - COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - COMUNIDAD EUROPEA URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICATE OF ORIGIN - CERTIFICAT D'ORIGINE - CERTIFICADO DE ORIGEN			
		3 Ursprungsland - Country of origin - Pays d'origine - País de origen			
4 Angaben über die Beförderung - means of transport - expédition - expedición		5 Bemerkungen - remarks - observations - observaciones			
6 Laufende Nummer; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung Item no.; marks, nos.; number and kind of packages, description of goods No. de pos, marquage, nos.; nombre et nature des colis, description de marchandises No. de orden, marcas, nos.; cantidad y naturaleza de los bultos, descripción de las mercancías		7 Menge Quantity Quantité Cantidad			
B DIE UNTERZEICHNENDE STELLE BESCHEINIGT, DASS DIE OBEN BEZEICHNETEN WAREN IHREN URSPRUNG IN DEM IN FELD 3 GENANNTEN LAND HABEN: The undersigned authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3. L'autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans le case No. 3. La autoridad infrascripta certifica que las mercancías arriba mencionadas son originarias del país que figura en la casilla no. 3.					
Ort und Datum der Ausstellung, Bezeichnung, Unterschrift und Stempel der zuständigen Stelle Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority Lieu et date de délivrance, désignation, signature et cachet de l'autorité compétente Lugar y fecha de expedición, nombre, firma y sello de la autoridad competente					

11.07 A 9 87 61432
 Formulare-Verlag **PURSCHE + HENSEL**, GmbH, 12257 Berlin, Krausenstraße 9
 Tel.: (0 30) 56 09 01-0, Fax: (0 30) 56 09 01-11, eMail: bestell@purche-hensel.de
Bestell-Nr. 3289 2 L (1999)
 Genehmigt durch Erlass des Bundesministers der Finanzen vom 22.5.1969 III B/6 — Z 1351 — 9/69

3.2 Justificació de l'origen preferencial

Quan se sol·licita un tractament preferencial per a les mercaderies, les autoritats duaneres del país han de comprovar que la sol·licitud és correcta i exigeixen una prova d'origen. La prova d'origen és un requisit imprescindible quan es sol·licita l'aplicació de la preferència associada a l'origen de les mercaderies. Si no es presentés cap prova específica, el país d'origen es consideraria com un país tercer, com si no fos preferencial i se li aplicaria el dret aranzelari general corresponent, no tindria cap benefici aranzelari.

Els documents que acrediten l'origen preferencial estan previstos i regulats en els diferents textos legals dels acords, bilaterals o autònoms, subscrits per la

UE. En cadascun dels acords s'estableix expressament i en detall la forma de provar l'origen, per tant, a l'hora d'acreditar l'origen d'una mercaderia s'hauran de consultar els textos dels acords directament. Els documents que acrediten l'origen són:

- Certificat EUR1
- Certificat EUR-MED
- Certificat FORM-A. Exclouïu per a països SPG fins a l'aplicació total del sistema REX
- Declaracions en factura per a procediments simplificats i per a exportadors autoritzats
- A.TR. per a Turquia i T2 per a San Marino i Andorra

Tots aquests certificats es sol·liciten a les autoritats duaneres del país exportador. En el moment de l'exportació serà l'autoritat duanera l'encarregada de visar o validar el document. Un cop numerat i enregistrat, l'exemplar principal es lliura segellat, datat i signat pel funcionari de la duana a l'exportador. El duplicat es queda sota control a les oficines de la duana. Quan arriba a destí, el certificat s'ha d'adjuntar al DUA i es fa constar a la casella 44 del DUA a efectes d'aplicar la rebaixa aranzelària preferencial.

Els acords preferencials més recents prescindeixen del certificat d'origen com a prova de l'origen de les mercaderies (acord amb Corea del Sud) o en preveuen la substitució en un futur molt proper, el 2017 per a l'SPG. Les proves d'origen seran substituïdes per certificacions d'origen realitzades directament per exportadors registrats dins d'un sistema electrònic. Això permetrà a les autoritats dels països exportadors destinar els seus recursos a realitzar millors controls davant el frau i l'abús, reduint també la paperassa.

En cada acord es poden recollir disposicions específiques i hauran de consultar-se en cas d'exportar a països beneficiaris.

El nou sistema estableix un registre d'exportadors en el país beneficiari que ha de transmetre's electrònicament a la Comissió, que crearà una base de dades per a consulta de les duanes i operadors econòmics. Així hi haurà una comprovació prèvia per part de les duanes i els exportadors assumeixen per complet la responsabilitat d'expedir la prova, sense perjudici de la possibilitat de control per part de les autoritats i fins i tot de la seva revocació. L'exportador farà una comunicació sobre l'origen de les mercaderies en el moment de l'exportació, en qualsevol document comercial que permeti la correcta identificació de les mercaderies i de l'exportador. Aquesta comunicació es trameta a l'importador i té una validesa de dotze mesos.

3.2.1 Certificat de circulació EUR.1

El certificat EUR.1 s'utilitza per justificar l'origen preferencial de mercaderies de països amb els quals tenim un acord preferencial (bilateral o autònom), a excepció de Corea, amb qui es preveu només una declaració d'origen, i dels SPG, per als quals s'estableix un certificat específic. També s'utilitzarà per a l'acumulació amb països SPG fins el 2018, data en la qual es preveu que se substitueixi per comunicacions de l'exportador.

El certificat se sol·licita per escrit a la duana espanyola, per part de l'exportador o el seu representant i s'haurà de presentar a la duana de destí dins d'uns terminis. En general el període de validesa és de 4 mesos però hi ha terminis més llargs com és el cas de l'EUR1 per Xile i Mèxic.

També es podrà justificar l'origen preferencial mitjançant una declaració en factura efectuada per un exportador autoritzat o per qualsevol altra persona quan el valor dels productes no superi els 6.000 €.

El certificat de circulació de mercaderies EUR1 s'expedirà segons el formulari de l'annex 22-10 del Reglament 2015/2447. Podeu veure el model a la figura 3.4.

FIGURA 3.4. EUR1 segons formulari annex 22-10

ANVERS		REVERS	
CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN			
1. Exportador (nombre, apellidos, dirección completa y país)		EUR.1 N° A 000.000 Valen las notas del reverso de relevar el impreso.	
2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales entre y (Indíquense los países, grupos de países o territorios a que se refiera)		13. SOLICITUD DE CONTROL , con destino a: Se solicita el control de la autenticidad y de la regularidad del presente certificado. En _____ a _____ (Firma)	
3. Destinatario (nombre, apellidos, dirección completa y país) (mención facultativa)		14. RESULTADO DEL CONTROL El control efectuado ha demostrado que este certificado (✓) ☐ ha sido efectivamente expedido por la aduana indicada y que la información que contiene es exacta. ☐ no cumple las condiciones de autenticidad y exactitud requeridas (véanse notas adjuntas). En _____ a _____ (Firma)	
4. País, grupo de países o territorio de donde se consideren originarios los productos		5. País, grupo de países o territorio de destino	
6. Información relativa al transporte (mención facultativa)		7. Observaciones	
8. Número de orden, marcas, numeración, número y naturaleza de los bultos (✓) designación de las mercancías		9. Masa bruta (kg), u otra medida (litros, m³, etc.)	
10. Facturas (mención facultativa)		11. VISADO DE LA ADUANA Declaración certificada conforme Documento de exportación (✓) Modelo _____ N° _____ del _____ Aduana _____ País o territorio de expedición _____ En _____ a _____ (Firma)	
12. DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR Si que autorizo declaro que las mercancías arriba designadas cumplen las condiciones exigidas para la expedición del presente certificado. En _____ a _____ (Firma)		NOTAS 1. El certificado no deberá llevar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquier modificación deberá hacerse tachando los datos erróneos y añadiendo, en su caso, los correctos. Tales rectificaciones deberán ser aprobadas por la persona que haya extendido el certificado y ser visadas por las autoridades aduaneras del país o territorio expedidor. 2. No deberán quedar renglones vacíos entre los distintos artículos indicados en el certificado y cada artículo irá precedido de un número de orden. Se trazarán una línea horizontal inmediatamente después del último artículo. Los espacios no utilizados deberán rellenarse de forma que resulte imposible cualquier añadido posterior. 3. Las mercancías deberán designarse de acuerdo con los usos comerciales y con el detalle suficiente para que puedan ser identificadas.	

Els certificats EUR1 hauran de tenir les següents característiques:

- S'hauran d'imprimir en una de les llengües oficials de la Unió.
- Es podran omplir de forma mecanografiada o a mà però amb tinta i caràcters d'impremta.
- El format del certificat serà de 210 × 297 mm, permetent-se una tolerància en la longitud de fins a 5 mm per defecte o 8 mm per excés.

- El paper que haurà d'utilitzar-se serà de color blanc, encolat per a escriptura, sense pasta mecànica i d'un pes mínim de 25 g/m².
- Portaran imprès un fons de garantia de color verd que faci visible qualsevol falsificació per mitjans mecànics o químics. Vegeu un imprès a la figura 3.5 i figura 3.6. Les autoritats competents de l'estat o el territori exportador podran reservar-se el dret a imprimir els certificats o confiar la tasca a impremtes autoritzades per ells. En aquest últim cas, tots els certificats hauran de fer referència a aquesta autorització.

FIGURA 3.5. Imprès EUR1

CERTIFICADO DE ORIGEN DE MERCADERIAS	
1. Exportador (nombre, dirección completa y país) EUR. 1 N.º A 0309569 F.M. Véanse las notas del reverso antes de rellenar el impreso	
2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales entre	
y	
(Indíquese el país, grupo de países o territorios correspondientes)	
3. Destinatario (nombre, dirección completa y país) (mención facultativa)	4. País, grupo de países o territorio del que se considera que los productos son originarios 5. País, grupo de países o territorio de destino
6. Información relativa al transporte (mención facultativa)	7. Observaciones
8. Número de orden; marcas y numeración; número y naturaleza de los bultos (*); Descripción de las mercancías (*)	9. Masa bruta (Kg) u otra medida (litros, m ³ , etc). 10. Facturas (mención facultativa)
11. VISADO DE LA ADUANA O DE LA AUTORIDAD GUBERNAMENTAL COMPETENTE Declaración certificada Documento de exportación (*) Formulario..... N.º..... Aduana u oficina gubernamental competente: País o territorio de expedición..... Lugar y fecha..... (Firma)	
12. DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR El que suscribe declara que las mercancías arriba designadas cumplen las condiciones exigidas para la expedición del presente certificado. Lugar y fecha..... (Firma)	

(*) Si la mercancía no está embalada, indíquese el número de artículos o decérese "a granel", según sea el caso

(*) Incluye la clasificación arancelaria de la mercancía a nivel de partida (código de 4 dígitos)

(*) Complétase sólo si la normativa del país o territorio exportador lo exige

Edita: MUTUALIDAD DEL PERSONAL DE ADUANAS - Avda. de Filipinas, 50 - 28003 MADRID

FIGURA 3.6. Imprèss EUR1 (revers)

DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR

El que suscribe, exportador de las mercancías en el anverso,

DECLARA que estas mercancías cumplen los requisitos exigidos para la obtención del certificado anejo;

PRECISA que las circunstancias que han permitido que estas mercancías cumplan tales requisitos antes apuntados son:

PRESENTA los documentos justificativos siguientes (*):

SE COMPROMETE a presentar, a petición de las autoridades competentes, todo justificante suplementario que éstas consideren necesario con el fin de expedir el certificado anejo, y se compromete a aceptar, si fuera necesario, cualquier control por parte de dichas autoridades, de su contabilidad y de las circunstancias de la fabricación de las mencionadas mercancías;

SOLICITA la expedición del certificado anejo para estas mercancías

(lugar y fecha)

(firma)

(*) Por ejemplo: documentos de importación, certificados de circulación, facturas, declaraciones de fabricante, etc., referentes a los productos empleados en la fabricación o a las mercancías reexportadas en el mismo estado.

- Hauran de portar el nom i l'adreça de l'impressor o una marca que permeti identificar-lo.
- Hauran de portar, a més, un número de sèrie, imprès o no, que permeti individualitzar-los.
- No hauran de presentar esmenes ni ratlladures. Les modificacions que hagin d'incloure's s'efectuaran ratllant les indicacions errònies i afegint, si escau, les indicacions desitjades. Aquestes modificacions hauran de ser aprovades pel seu autor i ser visades per les autoritats duaneres del país o territori de l'expedidor.
- No han de quedar espais buits entre els diferents articles indicats en el certificat i cada article anirà precedit d'un número d'ordre. S'haurà de

traçar una línia horitzontal immediatament després de l'últim article. Els espais no utilitzats hauran de ratllar-se, impossibilitant així qualsevol afegit posterior.

- Les mercaderies hauran de designar-se d'acord amb els usos comercials i amb el detall suficient perquè puguin ser identificades.

Tot i que són pràcticament idèntics, depenent dels països, el model pot presentar petites diferències segons la mercaderia. Per exemple, amb Mèxic, en el certificat EUR1 s'ha d'indicar obligatòriament la classificació aranzelària de les mercaderies exportades amb 4 dígits a la casella 8 del certificat.

3.2.2 Certificat EUR-MED

Aquest certificat sorgeix com a conseqüència de l'extensió del sistema d'acumulació paneuropea als països mediterranis i a les Illes Fèroe. S'aplica a mercaderies de països mediterranis amb els quals tenim acords bilaterals amb excepció de Turquia.

L'EUR-MED ha d'expedir-se en els casos en què l'adquisició de l'origen preferencial sigui com a conseqüència de l'aplicació de la norma de l'acumulació diagonal.

Els requisits per expedir un certificat EUR-MED són els mateixos que per expedir un EUR1 però, per tal d'aconseguir la traçabilitat correcta del producte, cal especificar a la casella 7, a l'apartat d'observacions, si s'ha aplicat o no l'acumulació amb algun país de la zona paneuromediterrània i, en el seu cas, el nombre de països amb els quals s'ha acumulat.

Vegeu un model del certificat EUR-MED a la figura 3.7.

FIGURA 3.7. EUR-MED

CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS		
EUR-MED Nº A 000.000 Véanse las notas del reverso antes de rellenar el impreso		
1. Exportador (nombre, apellidos, dirección completa y país)	2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales entre	
3. Destinatario (nombre, apellidos, dirección completa y país) (mencion facultativa)	7	
(Indíquense los países, grupos de países o territorios a que se refiere)		
4. País, grupo de países o territorio de donde se consideren originarios los productos	5. País, grupo de países o territorio de destino	
6. Información relativa al transporte (mencion facultativa)	7. Observaciones	
	☐ Cumulation applied with (number of countries in parenthesis) ☐ No cumulation applied (mark with an X in the box that corresponds)	
8. Número de orden; marcas, numeración, número y naturaleza de los bultos (y descripción de las mercancías)	9. Masa bruta (kg) u otra medida (litros, m³, etc.)	10. Facturas (mencion facultativa)
11. VISADO DE LA ADUANA		
Declaración certificada conforme. Documento de exportación (7) Modelo _____ nº _____ del _____ Aduana _____ País o territorio de expedición _____ En _____ a _____ (firma)		
12. DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR		
El que suscribe declara que las mercancías arriba descritas cumplen las condiciones exigidas para la expedición del presente certificado. En _____ a _____ (firma)		
13. SOLICITUD DE CONTROL, con destino a:		
14. RESULTADO DEL CONTROL		
En control efectuado ha demostrado que este certificado (7) ☐ Ha sido efectivamente expedido por la aduana indicada y que la información que contiene es exacta. ☐ No cumple las condiciones de autenticidad y exactitud requeridas (mencion las notas adjuntas)		
Se solicita el control de la autenticidad y de la regularidad del presente certificado. En _____ a _____ (firma)		
En _____ a _____ (firma)		
7) Marque con una X el cuadro que corresponda.		
NOTAS		
1. El certificado no deberá tener reparaduras ni correcciones sueltas. Cualquier modificación deberá hacerse marcando los datos erróneos y añadiendo, en su caso, los correctos. Tales modificaciones deberán ser aprobadas por la persona que haya extendido el certificado y se visarán por el aduanero responsable del país o territorio receptor. 2. No deberán quedar negativos visados entre los distintos artículos indicados en el certificado y cada artículo irá precedido de un número de orden. Se deberá una línea horizontal inmediatamente después del último artículo. Los espacios no utilizados deberán taparse de forma que resulte imposible cualquier fraude posterior. 3. Las mercancías deberán designarse de acuerdo con los usos comerciales y con el detalle suficiente para que puedan ser identificadas.		

3.2.3 Certificat FORM A

Els certificats model A o formulari A (FORM A) s'expediran havent fet la sol·licitud prèviament per escrit per part de l'exportador, juntament amb qualsevol altre document justificatiu pertinent que provi que els productes que es volen exportar compleixen les condicions per a l'expedició d'un certificat d'origen model A.

Les característiques dels certificats FORM A són les següents:

- S'expediran utilitzant el formulari que figura en l'annex 22-08 del Reglament 2015/2447.
- S'expediran en anglès o francès, però les notes que figurin al revers del certificat no hauran de redactar-se obligatòriament en francès o anglès.
- Si s'omplen a mà, s'haurà d'escriure amb tinta i en majúscules.
- El format del certificat serà de 210 * 297mm, permetent-se una tolerància en la longitud i en amplada de fins a 5mm per defecte o 8mm per excés.
- El paper que haurà d'utilitzar-se serà de color blanc, encolat per a escriptura, sense pasta mecànica i d'un pes mínim de 25g/m².
- Portaran imprès un fons de garantia de color verd que faci visible qualsevol falsificació per mitjans mecànics o químics. Si tinguessin diverses còpies, únicament el primer full, que constitueix l'original, portarà imprès un fons de garantia de color verd. Vegeu un imprès del certificat FORM A a la figura 3.8.
- Cada certificat ha de portar un número de sèrie, imprès o no, que permeti identificar-lo.
- Podran utilitzar-se certificats amb el revers d'antigues versions de les notes fins que s'esgotin les existències.
- En cas de robatori, pèrdua o destrucció del certificat, l'exportador pot sol·licitar un duplicat on figurei l'esment de "duplicat", amb la data d'expedició i el número de sèrie del certificat original.
- L'emplenament de les caselles 2 i 10 del certificat d'origen model A tindrà caràcter facultatiu.
- La data d'expedició del certificat d'origen model A haurà d'indicar-se a la casella 11.
- A la casella 12, es farà constar "Unió" o el nom d'un dels estats membres.
- Tant la signatura que ha d'estampar-se en aquesta casella, reservada a les autoritats governatives competents que expedeixin el certificat, com la signatura de l'exportador autoritzat a aquest efecte, que ha de figurar en la casella 12, seran manuscrites.

En cas d'acumulació regional s'utilitzarà un certificat FORM A segons el formulari de l'annex 22-08 o bé una declaració en factura tal com figura en l'annex 22-09.

FIGURA 3.8. FORM A

1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)		Référence n.º A N° 208363			
2. Destinataire (nom, adresse, pays)		SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES CERTIFICAT D'ORIGINE (Déclaration et certificat) FORMULE A Délivré en (pays) Voir notes au verso			
3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)		4. Pour usage officiel			
5. N° d'ordre	6. Marques et numéros des colis	7. Nombre et type de colis; description des marchandises	8. Critère d'origine (voir notes au verso)	9. Poids brut ou quantité	10. N.º et date de la facture
11. Certificat Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat			12. Déclaration de l'exportateur Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en Et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le système généralisé de préférences pour être exportées à destination de (nom du pays importateur) Lieu et date, signature du signataire habilité		

Edita: Mutuality del Personal de Aduanas - Avda. Filipinas, 50 - 28003 MADRID

A partir del 2017 la UE preveu que la prova d'origen sigui una comunicació de l'exportador registrat dins d'un sistema electrònic d'exportadors: el sistema REX. El sistema REX s'estableix en l'àmbit SPG per a la UE, Noruega, Suïssa i Turquia. Tots els països beneficiaris hauran d'aplicar aquest sistema com a molt tard a partir del juny de 2020.

3.2.4 Declaracions en factura

Quan existeixen procediments simplificats (s'ha de consultar la normativa en cada cas) és possible justificar l'origen amb:

- Una diligència en la pròpia factura quan l'enviament, constituït per un o diversos paquets, té un valor màxim de 6.000€. En règim preferencial s'exigirà que hi hagi cooperació administrativa.
- Una declaració en factura, independentment de l'import, per part de l'**exportador autoritzat**.

L'estatut d'**exportador autoritzat** el concedeixen les autoritats duaneres als exportadors que ofereixen garanties per controlar el caràcter originari dels productes. Cada exportador autoritzat disposa d'un codi que l'identifica, un número d'autorització duanera que ha d'anar precedit del codi ISO de cada país i que ha de figurar en cada diligència que es faci sobre la factura. Aquest estatut pot ser revocat.

Els requisits per la concessió de l'estatut d'exportador autoritzat són:

- Que es realitzin freqüentment exportacions a països amb els quals la UE té acords preferencials i on estigui prevista la possibilitat del procediment simplificat d'exportador autoritzat.
- Que els productes objecte d'exportació compleixin les normes d'origen i la resta de requisits establerts en els diferents acords.
- Que hi hagi un control. L'exportador que emeti una declaració en factura estarà disposat a presentar, en tot moment i a petició de les autoritats duaneres del país d'exportació, tots els documents que demostrin el caràcter originari dels productes i que garanteixin l'acompliment de la resta de condicions previstes als acords preferencials.

Les autoritats duaneres competents subordinaran les concessions a les condicions que considerin adequades.

L'obtenció de l'estatut s'inicia amb la presentació d'una instància adreçada al Departament de Duanes i Impostos Especials sol·licitant acollir-se al procediment simplificat d'exportador autoritzat. Les dades que s'han de proporcionar són el nom i el DNI de la persona responsable davant de l'Administració i la confirmació que els productes que exportarà emparats per la seva declaració d'origen són originaris de la UE, adjuntant a efectes de control per part de l'Administració dades referides a:

- La descripció dels productes fabricats objecte d'exportació i partides aranzelàries.

- La descripció de matèries primeres, components, etc., utilitzats per a la fabricació de cada producte, així com el país d'origen i la partida aranzelària, quan no siguin originaris.
- El percentatge que representen les matèries no originàries utilitzades sobre el producte fabricat objecte d'exportació.

Vegeu, a l'apartat **Annexos**, l'annex 22-06 del Reglament 2015/2447.

Els **exportadors autoritzats** poden sol·licitar l'ampliació per a ser **exportadors registrats** segons el sistema REX. Podeu veure la sol·licitud per a l'obtenció de l'estatut d'exportador registrat a l'annex 22-06 del Reglament 2015/2447.

La declaració en factura s'ha de fer conforme al model establert en l'annex 22-13 del Reglament 2015/2446, o bé d'acord amb l'annex 22-09 del Reglament 2015/2447 en cas d'SPG. En aquest últim cas, la declaració en factura es farà en anglès, francès o espanyol, a màquina o a mà, escrivint amb tinta i en caràcters d'impremta.

Les declaracions en factura han de portar la signatura original manuscrita de l'exportador; se n'ha d'estendre una per a cada enviament; i, en cas que al país d'exportació les mercaderies incloses en l'enviament ja hagin estat objecte de comprovació com a productes originaris, l'exportador hi podrà esmentar aquesta comprovació.

Dades que s'inclouen a la versió espanyola.

La versió espanyola inclourà les següents dades:

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial (2).

(3) (Lugar y fecha)

(4) (Firma del exportador; además deberán indicarse de forma legible el nombre y los apellidos de la persona que firma la declaración).

(1) Quan la declaració en factura l'efectuï un exportador autoritzat, el número d'autorització de l'exportador autoritzat haurà de consignar-se en aquest espai. Quan la declaració en factura no l'efectuï un exportador autoritzat hauran d'ometre's les paraules entre parèntesis o haurà de deixar-se l'espai en blanc.

(2) Quan la declaració en factura es refereixi total o parcialment a productes originaris de Ceuta i Melilla, l'exportador haurà d'indicar-los clarament en el document en el qual s'efectuï la declaració mitjançant les sigles «CM».

(3) Aquestes indicacions podran ometre's si el propi document conté ja la informació.

(4) En els casos en què no es requereixi la signatura de l'exportador, l'exempció de signatura també implicarà l'exempció del nom del signatari.

3.2.5 Declaracions dels proveïdors

Quan sigui necessari per determinar l'origen preferencial, es sol·licitaran declaracions dels proveïdors de les matèries utilitzades en les manufactures o en l'elaboració del producte. Aquestes declaracions poden ser:

- **Per a cada enviament.** S'elaborarà una declaració diferent per a cada enviament de mercaderies. El proveïdor inclourà la declaració en la factura comercial relacionada amb aquest enviament o en un albarà o en qualsevol altre document comercial que descrigui les mercaderies afectades, amb el suficient detall perquè puguin ser identificades. El proveïdor podrà presentar la declaració en qualsevol moment, fins i tot després d'haver-se lliurat les mercaderies. Per a productes que hagin obtingut el caràcter originari preferencial la declaració es farà d'acord amb l'annex 22-15, del Reglament 2015/2447. En podeu veure el model a la figura 3.9. Per a productes que hagin estat objectes d'elaboracions o transformacions a la Unió sense haver obtingut el caràcter originari preferencial, les declaracions del proveïdor es faran d'acord amb l'annex 22-17 del Reglament 2015/2447.

FIGURA 3.9. Declaració del proveïdor de productes originaris

Declaración del proveedor relativa a los productos que tengan origen preferencial

La declaración del proveedor, cuyo texto figura a continuación, se extenderá de conformidad con las notas a pie de página. Sin embargo, no será necesario reproducir las notas a pie de página.

DECLARACIÓN

El abajo firmante declara que las mercancías enumeradas en el presente documento⁽¹⁾ son originarias de⁽²⁾ y cumplen las normas de origen que regulan los intercambios preferenciales con⁽³⁾:

Asimismo, declara que ⁽⁴⁾:

☐ Se ha aplicado la acumulación con (nombre del país/de los países)

☐ No se ha aplicado la acumulación

Asimismo, se compromete a aportar a las autoridades aduaneras toda la documentación justificativa que se le solicite:

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Si se trata solo de algunas de las mercancías enumeradas en el documento, deberán estar claramente indicadas o marcadas y estas precisiones deberán señalarse en la declaración del modo siguiente:
«..... enumeradas en el presente documento y marcadas con originarias de».

⁽²⁾ La Unión Europea, país, grupo de países o territorio de la que/del que son originarias las mercancías.

⁽³⁾ País, grupo de países o territorio de que se trate.

⁽⁴⁾ Complétese, de ser necesario, solo en el caso de las mercancías que tengan origen preferencial en el contexto de relaciones comerciales preferenciales con uno de los países mencionados, con el cual sea aplicable la acumulación paneuromediterránea del origen.

⁽⁵⁾ Lugar y fecha.

⁽⁶⁾ Nombre y apellidos y cargo en la empresa.

⁽⁷⁾ Firma.

- **A llarg termini o declaracions de llarga durada.** Quan el proveïdor envii regularment mercaderies i el caràcter originari de les mercaderies de tots els enviaments sigui el mateix, es podrà presentar una única declaració que

inclogui els posteriors enviaments d'aquestes mercaderies. El període de validesa de les declaracions de llarga durada no podrà excedir els dos anys des de la data de la seva extensió.

Quan tinguin efecte retroactiu per a mercaderies ja lliurades, el període de validesa no podrà excedir d'un any. Per a productes que hagin obtingut el caràcter originari preferencial, la declaració de llarga durada es farà d'acord amb l'annex 22-16 del Reglament 2015/2447. En podeu veure el model a la figura 3.10. Per a productes que hagin estat objecte d'elaboracions o transformacions a la Unió sense haver obtingut el caràcter originari preferencial, les declaracions de llarga durada del proveïdor es faran d'acord a l'annex 22-18 del Reglament 2015/2447.

FIGURA 3.10. Declaració de llarga durada de productes originaris

Declaración del proveedor a largo plazo relativa a los productos que tengan origen preferencial

La declaración del proveedor, cuyo texto figura a continuación, se extenderá de conformidad con las notas a pie de página. Sin embargo, no será necesario reproducir las notas a pie de página.

DECLARACIÓN

El abajo firmante declara que las mercancías descritas a continuación:

.....⁽¹⁾

.....⁽²⁾

que se entregan de forma periódica a⁽³⁾, son originarias de⁽⁴⁾ y cumplen las normas de origen que regulan los intercambios preferenciales con⁽⁵⁾.

Asimismo, declara que⁽⁶⁾:

☐ Se ha aplicado la acumulación con (nombre del país/de los países)

☐ No se ha aplicado la acumulación

La presente declaración es válida para todos los envíos de estos productos expedidos de: a⁽⁷⁾.

El abajo firmante se compromete a informar a inmediatamente en caso de que la presente declaración deje de ser válida.

Se compromete asimismo a aportar a las autoridades aduaneras toda la documentación justificativa que se le solicite.

.....⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Descripción.

⁽²⁾ Denominación comercial que figure en la factura, por ejemplo, número del modelo.

⁽³⁾ Nombre de la empresa a la que se suministran las mercancías.

⁽⁴⁾ La Unión Europea, país, grupo de países o territorio de la que/del que son originarias las mercancías.

⁽⁵⁾ País, grupo de países o territorio de que se trate.

⁽⁶⁾ Complétese, de ser necesario, solo en el caso de las mercancías que tengan origen preferencial en el contexto de relaciones comerciales preferenciales con uno de los países mencionados, con el cual sea aplicable la acumulación paneuromediterránea del origen.

⁽⁷⁾ Indíquense las fechas. El período no excederá de 24 meses, o de 12 meses si la declaración se ha extendido a posteriori.

⁽⁸⁾ Lugar y fecha.

⁽⁹⁾ Nombre y apellidos y cargo, nombre y dirección de la empresa.

⁽¹⁰⁾ Firma.

Totes les declaracions de proveïdor han de portar la signatura manuscrita del proveïdor, excepte quan s'elaborin utilitzant mitjans electrònics i puguin ser autenticats electrònicament o amb un compromís de responsabilitat.

3.3 Justificació de l'origen en unions duaneres

Per justificar l'origen en cas d'unions duaneres ens trobem amb dos documents:

- **El certificat A.TR.** És un certificat de circulació de mercaderies per a mercaderies procedents de Turquia, exceptuant determinats productes PAC i CECA (per a aquests últims s'utilitzarà el certificat EUR1). L'abast de la unió duanera amb Turquia es limita als productes industrials i productes agrícoles transformats i suposa la lliure circulació de mercaderies (eliminació de drets de duana i restriccions quantitatives) entre ambdós territoris per a mercaderies enterament obtingudes o despatxades a lliure pràctica. La prova per acreditar la condició de mercaderies en lliure circulació és el certificat de circulació A.TR. Podeu veure'n el model a la figura 3.11.

FIGURA 3.11. Certificat ATR

CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS		
1. Exportador (nombre y apellidos, dirección completa, país)		A.TR. N.º GA 2267385 F
		2. Documento de transporte (indicación facultativa) N.º _____ de _____
(1) Indíquese un Estado miembro o Turquía	3. Destinatario (nombre y apellidos, dirección completa, país) (indicación facultativa)	4. ASOCIACIÓN entre la COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA y TURQUÍA
		5. Estado de exportación 6. Estado de destino (1)
	7. Datos relativos al transporte (indicación facultativa)	8. Observaciones
9. N.º de Orden	10. Marcas, numeración, número y naturaleza de los bultos (para las mercancías a granel indíquese, según el caso, el nombre del barco, el número del vagón o del camión); designación de las mercancías.	11. Peso bruto (kg) u otra medida (hl, m³, etc.)
(2) Consignese sólo cuando lo exija el Estado de exportación	12. VISADO DE LA ADUANA Declaración certificada conforme Documento de exportación (1) Modelo _____ n.º _____ de _____ Aduana _____ Estado de expedición: _____ En _____ a _____ (Firma)	13. DECLARACION DEL EXPORTADOR El abajo firmante declara que las mercancías anteriormente designadas reúnen las condiciones requeridas para la obtención del presente certificado. En _____ a _____ (Firma)

El certificat de circulació A.TR s'expedirà a instància de l'exportador per part de les autoritats duaneres de Turquia o d'un estat membre de la CE. Només podrà utilitzar-se quan les mercaderies es transportin directament entre les parts. Es redactarà en una de les llengües oficials de la CE o en turc, en aquest cas haurà de redactar-se també en una de les llengües oficials de la CE.

Existeix la modalitat simplificada, quan l'exportador fa enviaments regularment i ofereix garantia suficient per comprovar que es compleixen tots els requisits per poder beneficiar-se de la unió duanera. La validesa és de 4 mesos.

- **T2.** Per a mercaderia procedent d'Andorra i San Marino. El T2 és el document que justifica el trànsit intern de mercaderia comunitària. S'utilitzarà per Andorra, només per a productes industrials del capítol 25 a 97, i San Marino, per a tots els productes excepte els de carbó i els d'acer (CECA).

Atès que aquests petits països apliquen les disposicions del Trànsit Comunitari, la circulació de mercaderies entre les parts a les quals els és aplicable la Unió Duanera, es realitza a l'empara del règim de trànsit. Per tant, no ha estat necessari establir cap document específic per justificar la lliure circulació de les mercaderies amb aquests territoris. El trànsit comunitari intern s'aplica a mercaderies comunitàries que circulen, amb el document T2, d'un punt a un altre del TAU, travessant un o diferents països de l'EFTA, sense que es modifiqui el seu estatut duaner. Aquest document també s'aplica a Andorra i San Marino per l'acord que existeix d'Unió Duanera entre ells.

Un dels exemplars que s'utilitza per al trànsit intern és el número 5 del DUA que podeu veure a la figura 3.12.

FIGURA 3.12. T2

The figure displays two versions of the T2 transit document. The left version is the 'COMUNITAT EUROPEA' (European Community) form, and the right version is the 'REINO DE ESPAÑA' (Kingdom of Spain) form. Both forms are divided into sections for declaration, control, and signature.

COMUNITAT EUROPEA (Left Form):

- Section 1: DECLARACIÓ** (Declaration)
 - 1.1. Declaració de l'exportador: 1.1.1. País de procedència, 1.1.2. País de destinació, 1.1.3. País de transit.
 - 1.2. Declaració de l'importador: 1.2.1. País de procedència, 1.2.2. País de destinació, 1.2.3. País de transit.
 - 1.3. Declaració de l'agent de aduana: 1.3.1. País de procedència, 1.3.2. País de destinació, 1.3.3. País de transit.
- Section 2: CONTROL** (Control)
 - 2.1. Declaració de l'agent de aduana: 2.1.1. País de procedència, 2.1.2. País de destinació, 2.1.3. País de transit.
 - 2.2. Declaració de l'agent de aduana: 2.2.1. País de procedència, 2.2.2. País de destinació, 2.2.3. País de transit.
 - 2.3. Declaració de l'agent de aduana: 2.3.1. País de procedència, 2.3.2. País de destinació, 2.3.3. País de transit.
- Section 3: SIGNATURE** (Signature)
 - 3.1. Declaració de l'exportador: 3.1.1. País de procedència, 3.1.2. País de destinació, 3.1.3. País de transit.
 - 3.2. Declaració de l'importador: 3.2.1. País de procedència, 3.2.2. País de destinació, 3.2.3. País de transit.
 - 3.3. Declaració de l'agent de aduana: 3.3.1. País de procedència, 3.3.2. País de destinació, 3.3.3. País de transit.

REINO DE ESPAÑA (Right Form):

- Section 1: DECLARACIÓ** (Declaration)
 - 1.1. Declaració de l'exportador: 1.1.1. País de procedència, 1.1.2. País de destinació, 1.1.3. País de transit.
 - 1.2. Declaració de l'importador: 1.2.1. País de procedència, 1.2.2. País de destinació, 1.2.3. País de transit.
 - 1.3. Declaració de l'agent de aduana: 1.3.1. País de procedència, 1.3.2. País de destinació, 1.3.3. País de transit.
- Section 2: CONTROL** (Control)
 - 2.1. Declaració de l'agent de aduana: 2.1.1. País de procedència, 2.1.2. País de destinació, 2.1.3. País de transit.
 - 2.2. Declaració de l'agent de aduana: 2.2.1. País de procedència, 2.2.2. País de destinació, 2.2.3. País de transit.
 - 2.3. Declaració de l'agent de aduana: 2.3.1. País de procedència, 2.3.2. País de destinació, 2.3.3. País de transit.
- Section 3: SIGNATURE** (Signature)
 - 3.1. Declaració de l'exportador: 3.1.1. País de procedència, 3.1.2. País de destinació, 3.1.3. País de transit.
 - 3.2. Declaració de l'importador: 3.2.1. País de procedència, 3.2.2. País de destinació, 3.2.3. País de transit.
 - 3.3. Declaració de l'agent de aduana: 3.3.1. País de procedència, 3.3.2. País de destinació, 3.3.3. País de transit.

3.4 Cooperació administrativa

La Comissió europea ha detectat actuacions fraudulentas en certes operacions de comerç exterior mitjançant diferents fonts com ara denúncies d'operadors econòmics, recerques de l'Organització de Lluita Antifrau (OLAF) i, sobretot, mitjançant el sistema d'anàlisi de risc. Les actuacions irregulars que s'han detectat han estat:

- La presentació de certificats d'origen falsos per eludir els drets aranzelaris o els contingents quantitius.
- La presentació de certificats preferencials expedits de forma incorrecta per les autoritats competents del país d'exportació (per no complir les normes d'origen o per interpretacions errònies de les mateixes o per informació inexacta subministrada per l'exportador).

Els contingents quantitius o *cupos* són unes quantitats màximes permeses que es poden importar de determinades mercaderies, en un període de temps establert. Són prohibicions o restriccions d'importació, fora del límit establert no es pot importar cap quantitat d'aquesta mercaderia.

Entre que es detecten aquestes irregularitats i la seva correcció pot transcórrer un temps considerable, atès que són necessaris diferents procediments d'investigació i control. Aquest fet pot ocasionar greus perjudicis econòmics tant als operadors econòmics com als recursos de la UE. Per intentar prevenir aquests perjudicis la Comissió publica en el diari oficial de la UE, Notes o Avisos als operadors econòmics per informar de les infraccions, per aclarir dubtes dels operadors i perquè puguin adoptar mesures i precaucions per evitar tots aquests riscos.

Per prevenir i també per evitar aquestes situacions indesitjades, la legislació comunitària estableix en matèria d'origen un sistema de cooperació administrativa entre les diferents autoritats duaneres, consistent en l'assistència mútua per comprovar l'exactitud i l'autenticitat de la informació que figuri en les proves d'origen. Per complir amb aquest deure de cooperació els tercers països han de remetre a la Comissió:

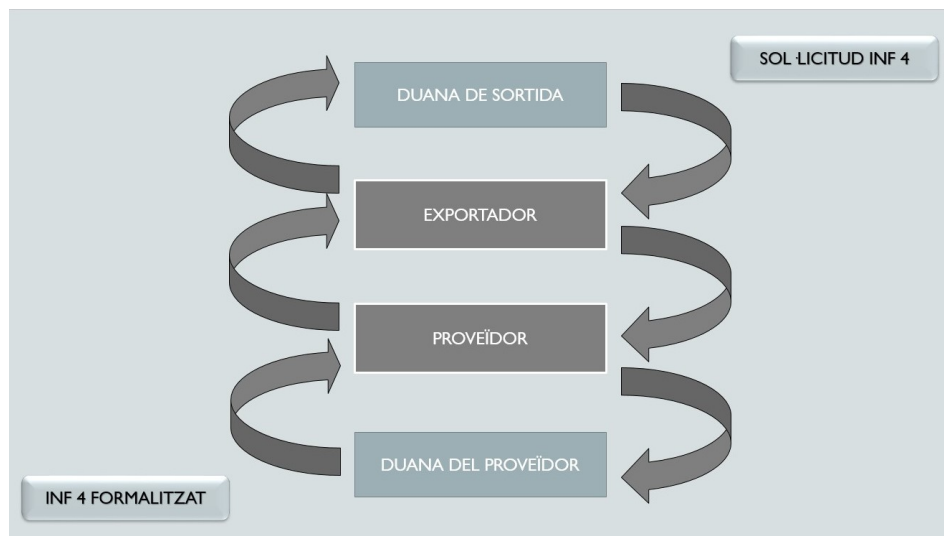
- Noms i adreces de les autoritats expedidores i mostres dels segells que utilitzen en els documents que acrediten l'origen.
- Noms i adreces de les autoritats governamentals encarregades de rebre les sol·licituds de comprovació *a posteriori* dels certificats d'origen.

La Comissió comunica totes aquestes dades a les autoritats competents dels estats membres. En el cas que un tercer país no envii la informació al respecte, les autoritats competents de la Unió han de denegar la utilització del règim especial d'importació preferencial.

Les autoritats duaneres, amb la finalitat de comprovar les dades que consten en les declaracions dels proveïdors, poden sol·licitar a l'exportador que obtingui dels seus proveïdors un **certificat d'informació** o **INF 4**. La duana d'exportació lliura a l'exportador la sol·licitud d'informació INF 4 perquè la remeti al seu proveïdor que la lliurarà a la duana de l'estat membre corresponent a la seva residència.

Fetes les verificacions i degudament formalitzat, l'INF 4 farà el mateix recorregut de tornada. Podeu veure un esquema del procés a la figura 3.13.

FIGURA 3.13. Procés sol·licitud INF 4



El certificat INF 4 ha de contenir les dades següents:

- Les dades del proveïdor (nom, cognoms, adreça completa i país)
- Les dades del destinatari (nom, cognoms, adreça completa i país)
- El número de factura
- El número d'ordre, les marques i numeració, el nombre i naturalesa dels paquets i la designació de les mercaderies
- La massa bruta (kg, l, m³, etc.)
- El visat de la duana
- La declaració del proveïdor

El termini d'expedició del certificat d'informació INF 4 és de 3 mesos des de la sol·licitud del proveïdor a les autoritats duaneres. Passats 4 mesos, seran les autoritats duaneres de l'estat membre d'exportació les que podran sol·licitar, directament a les autoritats duaneres de l'estat membre on estigui el proveïdor, que confirmi les dades de la declaració. En cas que no hi hagi resposta en un termini de 5 mesos, es declararan nul·les les proves d'origen expedides sobre la base de la declaració del proveïdor objecte de comprovació.

Vegeu, a l'apartat **Annexos**, l'annex 22-02 del Reglament de desenvolupament del CAU núm. 2015/2446.

En l'àmbit SPG s'estableix el **sistema REX** per garantir la correcta aplicació de les preferències aranzelàries corresponents. Els països beneficiaris adquireixen el compromís de:

- Instaurar i mantenir els sistemes administratius necessaris per a l'aplicació i gestió de les normes i procediments previstos per a la correcta gestió del Sistema de Preferències Generalitzades.

- Assegurar la cooperació de les autoritats competents del seu país amb la Comissió i les autoritats duaneres dels estats membres: prestar el suport necessari en cas de control de l'aplicació correcta de l'SPG; fer les comprovacions necessàries sobre el terreny; comprovar el caràcter originari dels productes i el compliment de la resta de condicions exigides.

Per poder estar facultats i aplicar el sistema de registre d'exportadors, els països beneficiaris han de comunicar el compromís de complir amb aquests requisits com a mínim tres mesos abans de la data en la qual tinguin la intenció de començar la inscripció dels exportadors en el registre. Quan un país o territori hagi estat eliminat del grup SPG general, l'obligació de cooperació administrativa se seguirà aplicant en aquell país o territori durant un període de tres anys, a partir de la data d'eliminació de l'SPG general.

Quan s'utilitzi el certificat model A i declaracions en factura, la cooperació administrativa consistirà en:

- Cadascun dels països beneficiaris haurà de respectar o fer que es respectin les normes relatives a l'origen dels productes objecte d'exportació, les normes per emplenar i expedir els certificats d'origen, les disposicions relatives a la utilització de les declaracions en factura, les disposicions relatives a les obligacions de notificació de dades a la Comissió i les disposicions relatives a la concessió d'excepcions a certificats d'informació INF 4.
- Les autoritats competents dels països beneficiaris cooperaran amb la Comissió o amb els estats membres prestant el suport necessari en cas que la Comissió sol·liciti portar a terme un control de la correcta gestió de l'SPG, comprovant el caràcter originari dels productes i el compliment de la resta de normes al respecte.
- Quan en un país beneficiari es designi una autoritat competent responsable per expedir certificats per a les exportacions a la UE, es considerarà que aquell país ha acceptat totes les condicions establertes.

3.5 Excepcions de justificació

Existeixen casos molt concrets on no és necessària l'acreditació de l'origen de les mercaderies:

- Viatgers. L'equipatge personal dels viatgers no ha de justificar cap origen fins a un límit de 1.200 €.
- Expedicions sense valor comercial, petits enviaments amb un límit de 500 €. En aquests casos, els productes seran admesos com a productes que es beneficien de les preferències aranzelàries sense que sigui necessari presentar un certificat de circulació EUR1 o qualsevol altre document que

acrediti la preferència aranzelària, ni una declaració en factura, sempre que no s'importin amb caràcter comercial. És a dir, sempre que siguin importacions ocasionals que consisteixin exclusivament en productes destinats a l'ús personal dels destinataris o les seves famílies i la naturalesa i quantitat dels quals posin de manifest la inexistència de finalitats comercials.

- Mercaderia per exposar en fires o expedicions en quadern ATA.

Quadern ATA

El quadern ATA s'utilitza per a l'exportació temporal, trànsit i admissió temporal de mercaderies destinades a usos específics, sense pagaments de drets i impostos a la importació (mercaderies per a fires, exposicions comercials, material professional, etc.). Els quaderns ATA són expedits per les cambres de comerç dels diferents països i estan coberts per una garantia que assegura el pagament dels drets i impostos en el cas que la mercaderia no es reexporti.

3.6 Gestió dels certificats

Actualment els únics organismes amb competència per expedir certificats d'origen a Espanya són les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació espanyoles.

En l'àmbit de la UE no sempre són les cambres de comerç les que tenen atribuïda aquesta competència, en funció de l'estat membre, podem trobar altres entitats autoritzades, com ara:

- Els serveis duaners en cas de necessitat (Alemanya, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Itàlia).
- Cambres professionals o consells d'indústria, sindicats, etc. (Alemanya, Dinamarca).
- El *Bundesamt für Wirtschaft* o BAFA (Oficina Federal d'Economia i Control de la Exportació) per a les pel·lícules a Alemanya.
- Ministeris Econòmics o d'Indústria i d'Agricultura (Bèlgica, Dinamarca, França, Luxemburg).
- Oficines nacionals de productes agrícoles i de la llet i derivats a Bèlgica.
- El *Dienst voor de Zeevisserij* a Bèlgica per a productes de la pesca.
- Autoritats locals del lloc de producció com ajuntaments, comissaris de policia, jutges, notaris (França).
- La Inspecció de Policia Urbana a San Marino.
- *Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst* per a productes agrícoles a Holanda.

El preu de cada formulari i les taxes a cobrar per l'expedició dels certificats d'origen són fixats per cada país. Actualment a Espanya el preu és d'uns 40 € i es pot tramitar en línia o presencialment. Normalment se sol·licita a la demarcació on el sol·licitant té el seu domicili o raó social.

Els certificats EUR1, EUR-MED, FORM-A i A.TR. es poden obtenir a les diferents oficines de les duanes espanyoles.

Tots els certificats han de ser conservats per les autoritats governatives competents del país o territori d'exportació beneficiari o per les autoritats duaneres de l'estat membre d'exportació durant un període mínim de tres anys, a comptar des del final de l'any en què hagin estat expedits.